



## HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17., 98/19. i 151/22) i članka 37. Zakona o sportu (Narodne novine broj 141/22), kao i članka 25. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog mačevalačkog saveza (nadalje u tekstu: Savez), to Skupština Saveza na sjednici održanoj dana ~~18.12.2024.~~ godine u Zagrebu donosi

# STATUT HRVATSKOG MAČEVALAČKOG SAVEZA

## I OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

(1) Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja Saveza sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, kao i gospodarskim djelatnostima koje se obavljaju sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva u Savezu, pravima, obvezama i odgovornostima te disciplinskoj odgovornosti članova i načinu vođenja Registra članova, o djelokrugu i načinu rada Saveza, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa mačevalačkog sporta, kao i načinu predstavljanja mačevalačkog sporta Republike Hrvatske u pripadajućem međunarodnom sportskom udruženju, tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Saveza, prestanku postojanja Saveza, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

(2) Savez je jedini nacionalni sportski savez koji potiče i promiče mačevalački sport u Republici Hrvatskoj.

### Članak 2.

Savez, osnovan 30. ožujka 1911. godine, čine slobodno i dragovoljno udruženi mačevalački klubovi/savezi i udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su registrirani temeljem Zakona o udrugama i Zakona o sportu pri nadležnim upravnim tijelima, ako prihvate prava i obveze iz ovog Statuta.

Članovima Saveza sukladno odredbama ovog Statuta mogu postati sportski savezi županija, Mačevalački savez Grada Zagreba i gradski mačevalački savezi, sportski klubovi istog sporta u Republici Hrvatskoj te strukovne sportske udruge u istom sportu, udruge

sportskih klubova istog sporta i ranga natjecanja te udruge u koje se udružuju sportaši i treneri istog sporta, koji su registrirani pri nadležnim upravnim tijelima (odnosno prema svojem sjedištu, u Registar udruga županije ili Registar udruga Grada Zagreba), i čije bi članstvo u Savezu bilo od interesa za mačevalački sport u cjelini.

### **Članak 3.**

Naziv Saveza je: Hrvatski mačevalački savez. Skraćeni naziv Saveza je: HMS.

U međunarodnom komuniciranju, uz naziv na hrvatskom, Savez rabi i naziv na francuskom i engleskom, koji glase: Fédération Croate d'Escrime (francuski) i Croatian Fencing Federation (engleski).

Sjedište Saveza je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor Saveza. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

### **Članak 4.**

Savez ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija i Evidenciju pravnih osoba u sportu.

Savez svoje djelovanje temelji na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

### **Članak 5.**

Savez ima znak: povijesni hrvatski grb (šahovsko polje crveno-srebrene boje) iznad kojega se nalaze prekriveni sablja, mač i floret.

Savez ima zastavu koja je bijela i pravokutna, s omjerom stranica 2:3, na kojoj je znak Saveza. Opis znaka i zastave Saveza, te njihova uporaba i zaštita, uređuju se posebnom odlukom koju donosi Izvršni odbor Saveza.

### **Članak 6.**

Savez ima pečat. Savez može imati i više pečata, a u kojem slučaju se isti moraju numerirati (brojevima ili slovima).

Savez ima pečat okrugla oblika, promjera tri centimetara, s punim nazivom Saveza na hrvatskom na obodu, a sa znakom Saveza u sredini i ispod kojeg je riječ „Zagreb“.

Savez se može koristiti i pečatom pravokutnog oblika veličine 5,4×1,6 centimetara s ispisanim nazivom, adresom Saveza, telefonskim brojevima i adresom elektroničke pošte Saveza.

Opis pečata Saveza, te njegova uporaba i način čuvanja, uređuju se posebnom odlukom koju donosi Izvršni odbor Saveza.

### **Članak 7.**

Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Savez se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama.

### **Članak 8.**

Savez pojedinačno i samostalno predstavljaju i zastupaju Predsjednik Saveza, Dopredsjednik/Dopredsjednici Saveza i Tajnik Saveza kojeg/koje na isto posebnom odlukom ovlasti Skupština Saveza.

U trenutku kada Skupština Saveza imenuje Predsjednika, Dopredsjednika/e i Tajnika Saveza, time su ujedno i ovlašteni pojedinačno i samostalno predstavljati i zastupati Savez. Skupština Saveza može ovlastiti i druge osobe, i to pored osoba iz stavka 1. ovog članka, za predstavljanje i zastupanje Saveza. Odlukom o davanju navedenog ovlaštenja odredit će se opseg, način i trajanje ovlaštenja za zastupanje Saveza.

### **Članak 9.**

Savez je osnivač i punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora (nadalje u tekstu: HOO).

Predstavnik Saveza u HOO-u bira Skupština Saveza.

Savez se može učlaniti ili udružiti i u druge domaće i međunarodne organizacije i udruge kad je to od interesa za mačevalački sport, a nije u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i drugim pozitivnim propisima.

### **Članak 10.**

U Savezu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (klupski, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

## **II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOST SAVEZA**

### **Članak 11.**

Savez je neprofitni, dobrovoljni, strukovni savez klubova/saveza i udruga koji razvija, promiče i organizira mačevalački sport na području Republike Hrvatske.

### **Članak 12.**

Osnovni ciljevi Saveza su promicanje i razvijanje mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj te promicanje ciljeva i interesa članova Saveza, poticanje osnivanja novih mačevalačkih klubova te međunarodna suradnja.

Ciljevi Saveza su osobito:

- širenje aktivnosti mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj, osobito kod djece i mladeži, promicanje mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj i njegovanje mačevalačke tradicije, razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članova mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj,

- promicanje odgojnih zadaća u mačevalačkom sportu u duhu fair play-a, razumijevanja, sprječavanja svih oblika nasilja u mačevalačkom sportu, pogotovo prema djeci i mladima, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje mačevalačkim sportom,
- promicanje olimpijskih ideala,
- stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u mačevalačkom sportu,
- promicanje Republike Hrvatske u jako regionalno i europsko mačevalačko središte,
- postizanje kvalitetne organizacije svih razina mačevalačkih priredbi u Republici Hrvatskoj,
- ostvarivanje međunarodnih sportskih veza i suradnje,
- razvoj i unapređenje suradnje sa mačevalačkim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s HOO-om te inozemnim međunarodnim i nacionalnim mačevalačkim federacijama/ konfederacijama, [Svjetskom mačevalačkom federacijom-Međunarodni mačevalačkim savezom](#) (FIE), Europskom mačevalačkom konfederacijom (EFC), Jugoistočnom europskom mačevalačkom asocijacijom (SEEFA) te Mediteranskom mačevalačkom konfederacijom (MFC),
- pripremanje svih starosnih skupina državne vrste,
- promocija mačevalačkog sporta,
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za razvitak stručnog rada trenera mačevanja u Republici Hrvatskoj,
- provođenje preventivnih i kontrolnih aktivnosti u svezi sa zdravljem registriranih natjecatelja u Republici Hrvatskoj.

Svi navedeni ciljevi Saveza ostvaruju se neposrednim i zajedničkim djelovanjem udruženih članova Saveza.

Djelatnosti Saveza su osobito:

- utvrđivanje načela i programa razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj, poticanje i promicanje mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta,
- utvrđivanje sustava, uvjeta i organizacije sportskih natjecanja u mačevalačkom sportu, u skladu s načelima i elementima sustava koje je općim aktom utvrdio HOO, a prema pravilima sporta i normama međunarodnih sportskih udruženja,
- organiziranje i vođenje sportskih natjecanja u mačevalačkom sportu u Republici Hrvatskoj,
- donošenje odluke o organiziranju sustava sportskih natjecanja za područje više država ili više inozemnih regija,
- donošenje odluke o sudjelovanju mačevalačkih sportskih klubova i sportaša iz Republike Hrvatske u višedržavnim ili inozemnim regionalnim sustavima natjecanja,

- donošenje odluke o organizaciji i organiziranje mačevalačkih sportskih natjecanja za područje države, u skladu s aktom Saveza kojim se utvrđuju sustav, uvjeti i organizacija sportskih natjecanja u mačevalačkom sportu,
- promicanje stručnog rada u mačevalačkom sportu i skrb o osposobljavanju i usavršavanju stručnih djelatnika u mačevalačkom sportu,
- stručno usavršavanje i licenciranje stručnih kadrova u mačevalačkom sportu,
- vođenje stručnih i administrativnih poslova vezano uz osobe koje obavljaju stručne poslove u mačevalačkom sportu,
- sudjelovanje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u sportu, a u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga, uključujući i poštivanje pravila nacionalnog tijela nadležnog za borbu protiv dopinga, a osobito vezano uz provedbu testiranja,
- skrb o zdravstvenoj zaštiti sportaša [i edukacija sportaša o antidopingu](#),
- skrb o Nacionalnoj reprezentaciji u mačevanju [te sportska priprema Nacionalne reprezentacije kroz organizaciju sportskih kampova i drugih događaja](#),
- [organizacija trenerskih, sudačkih i drugih stručnih seminara i radionica iz područja mačevalačkog sporta](#),
- osiguranje najpovoljnijih uvjeta za pripreme sportaša radi postizanja vrhunskih rezultata,
- suradnja s odgovarajućim krovnim međunarodnim udruženjima, te suradnja s drugim mačevalačkim organizacijama, kao i ostalim organizacijama na području kulture i sporta radi ostvarivanja svojih prava i obveza u razvoju mačevalačkog sporta,
- briga za održivi razvoj sporta,
- skrb o sportsko rekreativnim aktivnostima u mačevalačkom sportu,
- poduzimanje mjera i djelovanje na omasovljenju, razvoju i podizanju kvalitete mačevalačkog sporta invalidnih osoba te promocija mačevalačkog sporta osoba sa invaliditetom,
- sudjelovanje u prikupljanju, unosu i ažuriranju informacija za Nacionalni informacijski sustav u sportu (Evidenciju sportaša, Registar stručnih kadrova, Evidenciju pravnih osoba u sportu, Evidenciju sportskih natjecanja i rezultata, Evidenciju financijskog praćenja sportskih programa),
- na traženje tijela državne uprave nadležnog za sport daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijam u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koja je strani državljanin,
- sudjelovanje u provedbi godišnjih programa javnih potreba sporta u Republici Hrvatskoj,
- praćenje i razmatranje aktualnih pitanja financiranja mačevalačkog sporta, izgradnje, održavanja, upravljanja i korištenja objekata i opreme, te poduzimanjem potrebnih mjera u svezi s tim,
- poticanje etičkih i moralnih načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, fair play-a, tolerancije, zaštite djece u sportu, nenasilja i kulture sporta,
- poduzimanje mjera protiv svih oblika diskriminacije i nasilja u sportu,

- zalaganje za ravnopravnost spolova u sportu,
- utvrđivanje i djelovanje na pitanjima koja se odnose na registraciju, status i stegovnu odgovornost sportaša i drugih sportskih djelatnika/ stručnih osoba u mačevalačkom sportu,
- obavljanje i drugih poslova i djelatnosti određenih zakonom, Statutom odnosno drugim općim aktima ili odlukama tijela Saveza.

Djelatnosti iz ovog članka Savez ostvaruje neposredno putem svojih tijela, a posredno putem klubova i udruga koji su njegovi članovi i djeluju u sastavu Saveza.

### **Članak 13.**

Savez ima javnu ovlast za donošenje općih akata, kojima se uređuje:

- sustav natjecanja u mačevalačkom sportu, i to najmanje jednu godinu prije početka primjene tog sustava,
- materijalni, tehnički i stručni uvjeti za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,
- način licenciranja stručnih kadrova u mačevalačkom sportu sukladno Zakonu o sportu,
- način registracije sportaša,
- prava i obveze sportaša i sportskih klubova članova Saveza,
- pravo nastupa stranih sportaša za sportske klubove u mačevalačkom sportu u Republici Hrvatskoj,
- disciplinska odgovornost osoba u sustavu mačevalačkog sporta,
- prava i obveze sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika, osim ako ova pitanja ne uređuju strukovne udruge navedenih osoba,
- druga pitanja iz nadležnosti Saveza sukladno Zakonu o sportu, te pravilima svjetskog i europskog saveza mačevalačkog sporta.

### **Članak 14.**

Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti utvrđenih u ovom Statutu, Savez surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti i drugim odgojno-obrazovnim i stručnim ustanovama, te drugim fizičkim i pravnim osobama.

Savez, kao pravna osoba koja djeluju u sustavu sporta, dužan je poduzimati mjere zaštite djece u sportu, u svojim programima i postupanju, kao i u djelovanju i postupanju članova Saveza, te o svakom kršenju prava djece, posebice svim oblicima nasilja nad djecom, spolne zlorabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djece u sportu obavijestiti policiju, nadležno tijelo za socijalnu skrb odnosno druga nadležna tijela.

### **Članak 15.**

Gospodarske djelatnosti Saveza su:

- marketinške djelatnosti i informiranje,
- izdavačka djelatnost,
- prodaja vlastitih proizvoda, sukladno Zakonu o trgovini.

Savez može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu te druge gospodarske subjekte, a uzajamne odnose urediti ugovorom.

Savez gospodarske djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Savez ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Saveza utvrđenih ovim Statutom.

#### **Članak 16.**

Savez donosi srednjoročni plan razvoja mačevalačkog sporta za područje svog djelovanja, i to u pravilu za vremensko razdoblje mandata tijela Saveza, a na osnovi kojega donosi godišnji plan i program rada i razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj.

#### **Članak 17.**

Rad Saveza je javan.

Javnost rada Saveza osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještanjem članova Saveza i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti, s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Saveza.

Obavještanje javnosti vrši se i objavljivanjem Statuta Saveza, Registra članova Saveza, odluka, općih i drugih akata iz članka 37. stavak 5. Zakona o sportu, te drugih relevantnih informacija na mrežnoj (web) stranici Saveza i društvenim stranicama, objavom informacija putem javnih glasila i drugim sredstvima priopćavanja (periodične publikacije, bilteni, plakati itd.)

Nastavno na odredbu prethodnog stavka Savez je dužan javno objaviti opće akte Saveza kojima se utvrđuje:

- sustav natjecanja u mačevalačkom sportu i to najmanje jednu godinu prije početka primjene tog sustava,
- materijalni, tehnički i stručni uvjeti za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,
- način licenciranja stručnih kadrova u mačevalačkom sportu sukladno Zakonu o sportu,
- način registracije sportaša,
- prava i obveze sportaša i sportskih klubova članova Saveza,
- pravo nastupa stranih sportaša za sportske klubove u mačevalačkom sportu u Republici Hrvatskoj,
- disciplinska odgovornost osoba u sustavu mačevalačkog sporta,
- prava i obveze sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika, ako ova pitanja ne uređuju strukovne udruge navedenih osoba,

- druga pitanja iz nadležnosti Saveza sukladno Zakonu o sportu te pravilima svjetskog i europskog saveza mačevalačkog sporta.

Savez javno objavljuje standarde i dimenzije borilišta s popratnim prostorijama za sportsku građevinu u mačevalačkom sportu, kao i propozicije i sve promjene koje Svjetska mačevalačka federacija (FIE) i Europska mačevalačka konfederacija (EFC) usvoje vezano za natjecanja i sportske građevine u mačevalačkom sportu.

Članovi Saveza obavještavaju se o radu Saveza dostavom pisanog materijala i putem sjednica tijela Saveza.

Sjednice tijela Saveza su otvorene za javnost.

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Saveza u sljedećim slučajevima:

- kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,
- kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Saveza.

Radi potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Odluku o izdavanju glasila Saveza donosi Izvršni odbor Saveza.

### III ČLANSTVO U SAVEZU

#### Članak 18.

Članstvo u Savezu je dobrovoljno.

Članovi Saveza sukladno odredbama ovog Statuta mogu biti/su sportski klubovi, sportski savezi županija, Mačevalački savez Grada Zagreba i gradski mačevalački savezi, a mogu biti i strukovne sportske udruge u istom sportu, udruge sportskih klubova istog sporta i ranga natjecanja, te udruge u koje se udružuju sportaši i treneri istoga sporta, koji su registrirani pri nadležnim upravnim tijelima, i čije bi članstvo u Savezu bilo od interesa za mačevalački sport u cjelini.

Članom Saveza može postati svaki sportski klub/udruga/savez, ako ispunjava niže navedene kriterije i uvjete, i to kako slijedi:

- da je svrha njegova osnivanja i djelovanja razvoj i unapređenje, širenje i promicanje mačevalačkog sporta na području njegova djelovanja prema načelima sporta i olimpizma,
- da je osnovan sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama, te uredno registriran kao neprofitna pravna osoba kod nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba,
- da ima pravo korištenja ili je vlasnik sportskog objekta koji udovoljava propisima sporta, te udovoljava uvjetima za sigurnost i zdravlje sportaša i drugih osoba za bavljenje mačevalačkim sportom,

- da ispunjava uvjete utvrđene općim aktom kojim se uređuju materijalni, tehnički i stručni uvjeti za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,
- da ima ugovorene odnose sa osobom koja ima propisanu stručnu spremu, odnosno koja je osposobljena za stručne poslove u sportu u skladu sa Zakonom,
- da prihvaća Statut i druge opće akte Saveza, statute i pravila pripadajućih međunarodnih sportskih udruženja, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA).

Uz zahtjev za učlanjenjem u Savez potrebno je dostaviti sljedeće isprave:

- odluku nadležnog tijela kandidata za članstvo o udruživanju u Savez i o prihvaćanju ovog Statuta,
- presliku statuta udruge,
- presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija i Evidenciju pravnih osoba u sportu,
- presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta-udruge u NKD-u,
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
- odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, s imenima, prezimenima, adresom, telefonskim brojevima i adresom elektroničke pošte, te preslikama osobnih iskaznica istih,
- popis članova,
- izjavu o prihvaćanju Statuta Saveza i drugih općih akata Saveza, statuta i pravila međunarodnog sportskog udruženja i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa (za olimpijske sportove), te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA).

Mačevalački klubovi koji žele ostvariti status člana Saveza, osim dokumenata iz odredbe prethodnog stavka, moraju priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija i uvjeta navedenih u stavku 3., točka 3., 4. i 5. ovog članka.

Članstvo u Savezu može biti: pridruženo i punopravno.

Zahtjev za učlanjenjem u Savez mačevalački klub, odnosno budući udruženi član podnosi Izvršnom odboru Saveza, a koji utvrđuje jesu li ispunjeni kriteriji i uvjeti iz ovog članka, te temeljem navedenoga daje svoju preporuku Skupštini Saveza da li da primi ili ne primi klub, odnosno budućeg udruženog člana u svoje članstvo.

Izvršni odbor Saveza može odbiti dati preporuku za prijem u članstvo ako ocijeni da mačevalački klub, odnosno budući udruženi član ne ispunjava uvjete propisane zakonom ili ovim Statutom, odnosno općim aktima Saveza, zatražiti otklanjanje nedostataka u podnesenom zahtjevu ili dati preporuku Skupštini Saveza da primi mačevalački klub, odnosno budućeg udruženog člana u svoje članstvo.

Izvršni odbor Saveza će podnositelju zahtjeva odrediti rok, koji ne može biti duži od 90 (slovima: devedeset) dana, da ukloni nedostatke zbog kojih ne bi mogao biti primljen u članstvo Saveza.

U razdoblju od zaprimanja zahtjeva novog kluba, odnosno budućeg udruženog člana za primanje u članstvo Saveza do održavanja prve sljedeće sjednice Skupštine Saveza, Izvršni odbor Saveza donosi odluku o primanju kluba u pridruženo članstvo Saveza.

Na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine Saveza, Skupština Saveza nakon zaprimanja zahtjeva za učlanjenje, donosi odluku o primanju kluba u punopravno članstvo Saveza temeljem odluke Izvršnog odbora Saveza o primanju mačevalačkog kluba u pridruženo članstvo.

Pridruženi član postaje punopravnim članom Saveza na dan donošenja odluke Skupštine Saveza o primitku u svoje članstvo, a koju odluku Skupština Saveza može donijeti samo ako su ispunjeni kriteriji i uvjeti iz ovog članka.

Pridruženi član Saveza ima sva prava i obveze sukladno članku 20. Statuta Saveza kao i punopravni član, osim pravo iz članka 20., stavka 1., točke 1., odnosno pravo na predstavnika na sjednicama Skupštine Saveza.

### **Članak 19.**

Članovi Saveza upisuju se u Registar članova Saveza, a Tajnik Saveza ili druga ovlaštena osoba koju odredi Izvršni odbor Saveza, zadužen je za ažuriranje evidencije članova Saveza, svakodobni uvid i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu te za pravodobnu objavu na službenoj mrežnoj (web) stranici Saveza.

Registar članova Saveza vodi se administrativno i elektronički te za svakog člana Saveza obvezno sadrži:

- podatak o nazivu člana,
- OIB člana,
- datum pristupanja člana Savezu,
- kategoriju članstva,
- ime i prezime osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje člana s njihovim kontakt podacima, i to brojem mobitela te adresom elektroničke pošte,
- datum prestanka članstva (za onog člana koji nije više član Saveza).

Registar članova Saveza uvijek je dostupan na uvid svim članovima Saveza i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

### **Članak 20.**

Članovi Saveza imaju pravo:

- imati svoje predstavnike u Skupštini Saveza,
- predlagati i imenovati i opozivati svoje predstavnike, odnosno birati i biti birani u tijela Saveza, a sve uz uvjete i na način predviđen ovim Statutom,

- sudjelovati u upravljanju Savezom te radu stručnih tijela Saveza,
- neposredno i putem svojih predstavnika u tijelima Saveza inicirati i predlagati donošenje Statuta te izmjene i dopune ovog Statuta i drugih općih akata Saveza, odluka, programa i drugih akata za čije je donošenje nadležan Savez,
- davati primjedbe i mišljenja u svezi s radom Saveza i njegovih tijela,
- sudjelovati na natjecanjima u organizaciji Saveza sukladno važećim općim aktima Saveza,
- sudjelovati na stručnim savjetovanjima i tečajevima sukladno općim aktima Saveza,
- biti informirani o svim relevantnim zbivanjima u području mačevalačkog sporta dostupnim Savezu,
- biti redovito obaviješteni o radu Saveza temeljem godišnjih izvješća o financijskom poslovanju Saveza,
- koristiti tijela Saveza, odnosno opće i pojedinačne akte i to na odgovarajući način ako bi im bilo to potrebno za njihov rad bez potrebe da imaju ta i takva tijela odnosno da imaju potrebu donositi takve opće i pojedinačne akte uz obvezu ako dođe do takve primjene odnosno takvog postupanja da u tome obavijeste Savez i nadležna tijela.

Članovi Saveza ostvaruju svoja prava u Savezu na sljedeći način:

- imenovanjem i opozivanjem svojih predstavnika u tijelima upravljanja Saveza, a sukladno odredbama ovog Statuta,
- davanjem smjernica izabranim predstavnicima u svezi s pitanjima koja se razmatraju ili o kojima se odlučuje u tijelima Saveza,
- pokretanjem inicijativa i davanjem prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa, te
- davanjem prethodnog mišljenja o svim značajnim pitanjima o kojima se odlučuje u tijelima Saveza, a ako na to budu pozvani od strane nadležnog/nadležnih tijela Saveza.

Članovi Saveza mogu steći pravo na materijalnu pomoć (dotaciju financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme) od Saveza, a čija visina ovisi o financijskom stanju i mogućnostima Saveza, financijskom stanju pojedinog člana, o njegovoj ulozi u aktivnostima Saveza i u mačevalačkom sportu uopće, te o realizaciji plana prihoda i rashoda Saveza.

Odluku o stjecanju prava na materijalnu pomoć (dotaciju financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme) te o visini materijalne pomoći donosi Izvršni odbor Saveza.

Savez može odlučiti da članovi Saveza odnosno pojedini članovi Saveza nemaju pravo na gore navedenu materijalnu pomoć (dotaciju financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme) od Saveza, a sve ako isti član/članovi ne bi ispunjavao/li kriterije za dodjelu iste materijalne pomoći (dotacije financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme). Kriterije za dodjelu iste materijalne pomoći (dotaciju financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme) donosi Izvršni odbor Saveza.

Članovi imaju i druga prava koja proizlaze iz ciljeva i djelatnosti Saveza.

Članovi Saveza su obvezni:

- svojim radom i aktivnostima doprinosti ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Saveza utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Saveza,
- provoditi politiku i odluke usvojene od tijela Saveza,
- aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih dijelova godišnjeg programa rada Saveza prihvaćajući dužnosti organizatora ili domaćina pojedinih prvenstava, drugih sportskih natjecanja i akcija predviđenih programom Saveza kao i općim aktima,
- uredno plaćati članarinu te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora Saveza ili općim aktima Saveza,
- pridržavati se i provoditi opće i pojedinačne akte i odluke Saveza, kao i utjecati na svoje članove da se pridržavaju i provode opće i pojedinačne akte i odluke Saveza, namjenski se koristiti proračunskim sredstvima, a osobito materijalnom pomoći (dotacijama financijskih sredstava ili svih vidova mačevalačke opreme) iz stavka 3. ovog članka,
- na zahtjev Saveza, obavezni su omogućiti svojim članovima sudjelovanje u aktivnostima nacionalnih ekipa,
- uredno podnositi tražena ili propisana izvješća te pravovremeno izvještavati Savez o ostvarivanju programa i korištenju sredstava,
- čuvati i podizati ugled Saveza,
- uskladiti svoj statut i/ili druge opće akte s pozitivnim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza, te
- izvršavati i druge obveze koje odredi Skupština Saveza.

Članovi Saveza, kao niti bilo tko drugi ne mogu organizirati međunarodna sportska natjecanja i priredbe u mačevalačkom sportu bez prethodne suglasnosti Saveza.

Ukoliko članovi ne budu izvršavali svoje obveze, protiv istih pokrenut će se disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku Saveza.

### **Članak 21.**

Odluke Skupštine Saveza i drugih tijela Saveza, a u okviru njihove nadležnosti, obvezne su za sve članove Saveza.

### **Članak 22.**

Članstvo u Savezu prestaje:

- na vlastiti zahtjev člana uz obrazloženje, koji zahtjev može biti podnesen u svako doba, a članstvo u tom slučaju prestaje u roku od 30 (slovima: trideset) dana nakon primitka zahtjeva od strane Saveza,
- odlukom o isključenju, donesenom od strane Skupštine Saveza dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine, ako član svojim postupanjem trajno šteti ugledu Saveza i/ili kojeg od članova Saveza i mačevalačkog sporta, ako u svom postupanju ne ostvaruje ciljeve i zadaće radi kojih je osnovan, ako krši Statut i druga pravila Saveza, ako krši odredbe Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Statuta HOO-a, ako ne provodi odluke tijela Saveza, ako radi i djeluje protivno odlukama tijela Saveza, ako ne plati godišnju

članarinu u roku 1 (slovima: jedne) godine, ako u vremenskom periodu dužem od 3 (slovima: tri) godine mačevalački klub nema natjecatelje koji nastupaju na natjecanjima, a nema izgleda da bi se isto moglo promijeniti, a osobito ako obavlja djelatnost ili pruža usluge koje su nespojive sa mačevalačkim sportom,

- prestankom postojanja člana Saveza, ili
- prestankom postojanja Saveza.

Prije donošenja odluke o isključenju iz članstva Saveza, Nadzorni odbor ili Skupština Saveza mora upozoriti člana na njegovo pogrešno postupanje i nedostatke u radu, predložiti da oni prestanu ili se otklone, te da član Saveza u roku, koji ne može biti duži od 60 (slovima: šezdeset) dana, prestane pogrešno postupati ili otkloni razloge zbog kojih bi mogao biti isključen iz članstva Saveza.

Ako član Saveza i nakon upozorenja nastavi postupati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, odnosno ako ukazane nedostatke ne otkloni u zadanom roku, Skupština Saveza može donijeti odluku o njegovom isključenju iz članstva Saveza.

Odluku o isključenju člana iz stavka 1. točke 2. ovog članka Skupština Saveza može donijeti ili kao disciplinsku sankciju na prijedlog Disciplinskog odbora Saveza i/ili kao izvornu odluku Skupštine Saveza, nezavisno o tome da li je o tome odlučivalo bilo koje tijelo Saveza prije donošenje te i takve odluke Skupštine Saveza.

Prilikom prestanka članstva u Savezu po bilo kojoj osnovi utvrđenoj u ovom članku, član Saveza dužan je sa Savezom bez odgode izmiriti sve međusobne materijalno-financijske obveze.

U slučaju prestanka članstva u Savezu Tajnik Saveza će bez odgode izvršiti upis brisanja člana Saveza u Registru članova Saveza.

## **IV TIJELA SAVEZA**

### **Članak 23.**

U Savezu djeluju sljedeća tijela:

- Skupština Saveza,
- Predsjednik Saveza,
- Izvršni odbor Saveza,
- Tajnik Saveza,
- Nadzorni odbor Saveza,
- Disciplinski odbor Saveza, te
- Komisija sportaša Saveza.

Kod izbora članova tijela Saveza, potrebno je voditi brigu o:

- ravnomjernoj zastupljenosti disciplina u mačevalačkom sportu,
- regionalnoj zastupljenosti,
- stručnoj osposobljenosti i drugim kvalitetama osoba u odnosu na ciljeve i nadležnosti Izvršnog odbora Saveza, odnosno drugih tijela saveza,
- poštivanju službene preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora o potrebi zastupljenosti određenog broja žena u sastavu tijela Saveza, odnosno osigurati zastupljenost 30 do 40% osoba podzastupljenog spola.

Tijela Saveza izabrana su na mandat od 4 (slovima: četiri) godine, a koji se mandat kalendarski poklapa s mandatom Predsjednika Saveza.

U slučaju da se sastav kojeg od tijela Saveza mijenja tijekom mandata tog tijela Saveza, to će novoimenovani član tog tijela Saveza imati mandat u trajanju jednakom preostalom vremenu mandata drugih članova istog tijela odnosno u trajanju jednakom preostalom vremenu mandata Predsjednika Saveza.

U slučaju da Predsjednik Saveza prestane obavljati svoju funkciju i prije isteka mandata na koji je imenovan, to će preostala tijela Saveza biti u mandatu sve do isteka roka na koji su imenovana odnosno do trenutka dok se ne imenuje novi Predsjednik Saveza, jer imenovanjem novog Predsjednika Saveza prestaju mandati svih drugih tijela Saveza, a čime nastaje potreba da se imenuju i preostala nova tijela Saveza.

Ostavka člana tijela Saveza daje se u pisanom obliku na uobičajeni način ili na zapisnik koje od sjednica tijela Saveza.

Jednom dana ostavka člana tijela Saveza je neopoziva. Ostavka mora biti nedvosmislena. Ostavka može stupiti na snagu i nekog kasnije datuma ili uslijed ispunjenja kojeg odgodnog uvjeta, a sve ako je to u ostavci tako određeno.

Tijela Saveza koja imaju više od 1 (slovima: jednog) člana mogu obavljati svoje poslove sve dok imaju više od polovine članova istog tijela kako to određuje ovaj Statut.

U trenutku kada broj članova tijela Saveza nije veći od polovine članova istog tijela kako je to predviđeno ovim Statutom, to automatski prestaju mandati i svim preostalim članovima tog tijela.

Član tijela Saveza i osoba koja obavlja odgovarajuće poslove za Savez, ne može biti osoba koja ima zapreke za obavljanje funkcija u sportskim udrugama i nacionalnim sportskim savezima, a koje su propisane člankom 111., stavcima 1. i 2., te člankom 114. važećeg Zakona o sportu.

Prilikom imenovanje u bilo koje tijelo Saveza, ili kada osoba obavlja odgovarajuće poslove za Savez, mora dostaviti izjavu kojom potvrđuje da nema zapreka iz stavka 8. ovog članka.

## SKUPŠTINA SAVEZA

## Članak 24.

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Saveza.

## Članak 25.

Skupština Saveza na svojim sjednicama raspravlja i donosi odluke o svim bitnim pitanjima koja se odnose na razvoj mačevalačkog sporta na području Republike Hrvatske, a osobito:

- utvrđuje strategiju te donosi srednjoročni plan razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini,
- donosi, mijenja i nadopunjuje Statut Saveza i Pravilnik o radu Skupštine, te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine Saveza utvrđena nadležnost Skupštine Saveza, odnosno koje pravilnike Izvršni odbor Saveza predloži Skupštini Saveza na donošenje,
- utvrđuje politiku rada Saveza,
- usvaja Plan rada Saveza, Financijski plan i Plan javne nabave za sljedeću kalendarsku godinu,
- usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu,
- razmatra godišnja i druga izvješća Predsjednika, Izvršnog odbora, Tajnika, Nadzornog odbora i Disciplinskog odbora Saveza te odlučuje o njima, a koje izvješće o radu Izvršnog odbora Saveza može biti sadržano i u izvješću o radu Predsjednika Saveza, a sve ako bi tako odlučio Izvršni odbor Saveza,
- bira i imenuje Predsjednika Saveza, Dopredsjednika/e Saveza, člana/ove Nadzornog odbora Saveza, člana/ove Izvršnog odbora Saveza, člana/ove Disciplinskog odbora Saveza, likvidatora Saveza, predstavnike Saveza u Skupštini i tijelima HOO-a, kao i ostale osobe koje su eventualno ovlaštene zastupati Savez, te donosi odluku o njihovom razrješenju,
- utvrđuje materijalne, tehničke i stručne uvjete za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,
- utvrđuje plan za obavljanje gospodarske djelatnosti Saveza sukladno zakonskim propisima,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Saveza, te promjeni gospodarskih djelatnosti Saveza,
- donosi odluku o statusnim pitanjima i promjenama Saveza,
- donosi odluku o primanju pridruženog člana u punopravno članstvo Saveza,
- donosi odluku o isključenju člana iz članstva Saveza,
- donosi odluku o počasnim, odnosno zaslužnim članovima Saveza,
- donosi odluku o udruživanju u međunarodne saveze, zajednice i druge organizacije koje djeluju u mačevalačkom sportu, ili su s njim povezane,
- donosi Pravilnik o péi akt o sustavu, uvjetima i organizaciji mačevalačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj, a sukladno odredbama Pravilnika o načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj za nacionalne sportske saveze članove HOO-a,

- rješava molbe i žalbe upućene Skupštini Saveza, odnosno konačno uređuje sve odnose iz nadležnosti svih tijela Saveza, a sve ako bi isto bilo potrebno,
- donosi odluku o prestanku postojanja Saveza te raspodjeli preostale imovine Saveza u slučaju prestanka rada Saveza,
- obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom HOO-a i ovim Statutom, te je nadležna i za sva pitanja za koja eksplicitno nije utvrđena statutarna nadležnost drugih tijela Saveza, kada se radi o pitanjima koja po svom značaju upućuju na nadležnost najvišeg tijela upravljanja Saveza.

Skupština Saveza ima pravo svojom odlukom/odlukama donošenje nekih od odluka iz stavka 1. ovog članka prenijeti u nadležnost Izvršnog odbora Saveza, a kojom odlukom će se odrediti i vremenski rok važenja takve odluke, a koji rok ne može biti duži od roka mandata tijela Saveza, a sve osim ako je riječ o odlukama koje su sukladno pozitivnim propisima u isključivoj nadležnosti Skupštine Saveza.

## **Članak 26.**

Skupštinu Saveza čine:

- predstavnici članova udruženih u Savez (ukoliko udruženi član Saveza na dan održavanja Skupštine Saveza ima urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja, te prethodno podmirenu obveznu godišnju članarinu Savezu za kalendarsku godinu u kojoj se održava Skupština), a koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje člana Saveza i to za svaku sjednicu Skupštine Saveza posebno, a sve ako aktom člana Saveza nije propisan drugačiji način imenovanja predstavnika u Skupštini Saveza, a o čemu član Saveza mora izvijestiti Savez pravovremeno prije održavanja sjednice Skupštine Saveza,
- 2 (slovima: dva) predstavnika Komisije sportaša ako su isti birani izvan sastava Skupštine.

Članovi Skupštine Saveza sudjeluju u radu i odlučivanju zasnivajući svoje stajalište prije svega na:

- zahtjevima provođenja utvrđene politike i programa razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj,
- zajedničkim obvezama i odgovornostima za ostvarivanje programa mačevalačkog sporta, a posebno za ostvarivanje programa javnih potreba u dijelu koji se odnosi na mačevalački sport u Republici Hrvatskoj,
- težnjama k ostvarivanju sportskih vrijednosti koje pridonose razvoju, afirmaciji i ugledu mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj i Republike Hrvatske,
- zajedničkim interesima svih udruženih članica i obvezi izvršenja ciljeva i zadaća Saveza utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Predstavnik udruženog člana u Skupštini Saveza može biti osoba:

- koja je navršila 18 (slovima: osamnaest) godina i potpuno je poslovno sposobna,
- koja prihvaća Statut i opće akte Saveza,
- koja nema zapreke iz članka 111. stavci 1. i 2. te članka 114. Zakona o sportu.

Imenovani punoljetni i poslovno sposobni predstavnik/ci udruženog člana na Skupštini Saveza obvezan/ni je/su prethodno potpisati posebnu izjavu kojom izjavljuje/u da prihvaća/ju Statut i opće akte Saveza te da nema/ju zapreke iz članka 111. stavci 1. i 2. te članka 114. Zakona o sportu. U slučaju da imenovani predstavnik/ci udruženog člana na Skupštini Saveza odbije/u potpisati posebnu izjavu iz prethodnog stavka ovog članka, udruženi član dužan je imenovati drugog/e predstavnika/e na Skupštini Saveza.

Predstavnik udruženog člana te predstavnik Komisije sportaša u Skupštini Saveza za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza, udruženom članu i Komisiji sportaša čiji je predstavnik.

Predstavnici udruženih članova te predstavnici Komisije sportaša u Skupštini Saveza imaju sljedeća prava:

- sudjelovati u radu Skupštine Saveza i drugih tijela Saveza u koja su izabrani,
- odlučivati o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Saveza,
- izvještavati udruženog člana i Komisiju sportaša kojeg/u predstavljaju o radu Skupštine Saveza i o svom radu u Skupštini Saveza,
- pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine Saveza i predlagati odgovarajuće odluke,
- sudjelovati u izvršavanju zadaća utvrđenih odlukama Skupštine Saveza,
- postavljati pitanja, tražiti odgovore te podatke i stručnu pomoć od tijela Saveza,

dok je obveza predstavnika udruženog člana i predstavnika Komisije sportaša u Skupštini Saveza u svakoj prigodi zastupati i štiti interese Saveza, mačevalačkog sporta i olimpizma, te interese udruženog člana i Komisije sportaša kojeg/u predstavlja.

Broj predstavnika iz stavka 1. točke 1. ovog članka je promjenjiv i utvrđuje se jednom godišnje prilikom pripreme sjednice Skupštine Saveza na kojoj se usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu. Tako utvrđeni broj predstavnika je nepromjenjiv te se isti računaju ponovno tek za 12 mjeseci, odnosno do sljedeće sjednice na kojoj se usvaja financijski plan Saveza, a na način da svaki član Saveza daje u sastav Skupštine Saveza sljedeći broj predstavnika, i to:

- 1 (slovima: jednog) predstavnika s pravom sudjelovanja, odlučivanja i pravom glasa na Skupštini Saveza kao član Saveza,
- 2 (slovima: dva) predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa te prava na odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza, a sve ako ima između 10 (slovima: deset) i 19 (slovima: devetnaest) registriranih natjecatelja pri HMS-u,
- 3 (slovima: tri) predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa te prava na odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza, a sve ako ima između 20 (slovima: dvadeset) i 29 (slovima: dvadesetdevet) registriranih natjecatelja pri HMS-u,
- 4 (slovima: četiri) predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza, a sve ako ima između 30 (slovima: trideset) i 39 (slovima: tridesetdevet) registriranih natjecatelja pri HMS-u,

- 5 (slovima: pet) predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza, a sve ako ima između 40 (slovima: četrdeset) i 49 (slovima: četrdesetdevet) registriranih natjecatelja pri HMS-u,
- za svakih dodatnih 10 (slovima: deset) registriranih natjecatelja pri HMS-u iznad 49 (slovima: četrdesetdevet) registriranih natjecatelja pri HMS-u član Saveza ostvaruje pravo na jednog dodatnog predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na odlučivanje na Skupštini Saveza.

Ukupan broj predstavnika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 3 (slovima: tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine Saveza (npr. za sjednicu Skupštine Saveza zakazanu za dan 05.02. ukupan broj predstavnika zavisit će o ispunjavanju uvjeta iz ovog članka na dan 02.02. predmetne godine).

Pri određivanju broja predstavnika na Skupštini Saveza sukladno stavku 7. ovog članka mjerodavan je broj registriranih natjecatelja pri HMS-u s aktivnom natjecateljskom licencom, i to koji su unazad 1 (slovima: jednu) godinu od namjeravanog dana održavanja sjednice Skupštine Saveza imali nastup na natjecanju održanom na području Republike Hrvatske koje se boduje za rang listu HMS-a.

Svaki predstavnik u Skupštini Saveza ima pravo zastupati člana Saveza samo temeljem 1 (slovima: jedne) njemu izdane punomoći, a što znači da svaki od predstavnika u Skupštini Saveza raspolaže samo s 1 (slovima: jednim) glasom.

### **Članak 27.**

Skupština Saveza odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Glasovanje na sjednici Skupštine Saveza je javno i obavlja se dizanjem ruke, a izuzetno (na posebni zahtjev barem 3 (slovima: tri) predstavnika u Skupštini Saveza) Skupština Saveza može odlučiti da glasovanje o pojedinim pitanjima bude tajno.

Svaki predstavnik u Skupštini Saveza ima pravo na 1 (slovima: jedan) glas odnosno temeljem svake pojedine izdane punomoći iz članka 26. ovog Statuta ima pravo na samo 1 (slovima: jedan) glas.

Skupština Saveza donosi valjane odluke ako je na sjednici Skupštine Saveza prisutna natpolovična većina svih predstavnika u Skupštini Saveza, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika na sjednici Skupštine Saveza, i to osim ako ne bi drugačije bilo propisano odredbama ovog Statuta.

Način rada Skupštine Saveza može se pobliže urediti Pravilnikom o radu Skupštine Saveza. U slučaju nepodudarnosti ovog Statuta s odredbama eventualno postojećeg Pravilnika o radu Skupštine Saveza, to se primjenjuju odredbe ovog Statuta.

Na isključivo elektroničko glasovanje iz članka 30.a primjenjuju se na odgovarajući način i sve odredbe koje se primjenjuju na sjednice Skupštine Saveza koja se ne održava isključivo elektronskim putem, a sve ako takva odgovarajuća primjena ne bi bila u izričitim suprotnostima s odredbama koje reguliraju elektroničko glasovanje.

Osoba koja predsjedava sjednicom Skupštine Saveza, odnosno osoba je određena da kontrolira glasovanje putem video linka, mora dobiti jednoznačnu izjavu da je određeni predstavnik glasao „za“ ili „protiv“ prijedloga, odnosno da je „suzdržan“ od prijedloga, a koja može biti dana dizanjem ruke putem video linka, glasovnim očitovanjem volje, pokazivanjem odgovarajućeg listića, pismena na kojemu je zaokruženo i dr.

### **Članak 28.**

Skupština Saveza se kao redovna sastaje najmanje jednom godišnje, kao izborna svake četiri godine, kao izvanredna po potrebi, dok se svečane sjednice Skupštine Saveza mogu sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog datuma za mačevalački sport i Savez, odnosno iz druge potrebe iste prirode.

### **Članak 29.**

Skupštinu Saveza saziva Predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu.

Predsjednik Saveza obavezno saziva Skupštinu Saveza na zahtjev sljedećih osoba/tijela, i to:

- Izvršnog odbora Saveza,
- Nadzornog odbora Saveza,
- jedne trećine članova Saveza, te
- HOO-a.

Poziv za sjednicu Skupštine Saveza s prijedlogom Dnevnog reda i postojećim materijalima u trenutku slanja istog poziva dostavlja se članovima Saveza najmanje 15 (slovima: petnaest) dana prije dana održavanja sjednice Skupštine Saveza.

Ako Predsjednik Saveza ne sazove Skupštinu Saveza u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza podnesenog od strane ovlaštenog predlagatelja iz stavka 2. ovog članka, odnosno ako je Predsjedniku Saveza istekao mandat ili ako Savez iz kojeg drugog razloga nema Predsjednika Saveza, to će sjednicu Skupštine Saveza sazvati ovlašteni predlagatelj uz odgovarajuću primjenu odredbi ovog članka.

Potrebni materijali za odlučivanje Skupštine Saveza moraju biti dostavljeni predstavnicima u Skupštini Saveza najkasnije do početka sjednice Skupštine Saveza, a sve ako isti materijali nisu mogli biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Ako niti jedno tijelo Saveza ovlašteno sazvati Skupštinu Saveza sukladno odredbama ovog članka nije u mandatu, to Skupštinu Saveza odgovarajućom primjenom stavka 4. ovog članka saziva bilo koji član Saveza.

Poziv za sjednicu Skupštine Saveza s prijedlogom Dnevnog reda i postojećim materijalima u trenutku slanja istog poziva dostavlja se adresatu unutar statutarnog roka na adresu registriranog sjedišta člana Saveza preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Ukoliko adresat isti poziv s navedenim priložima/pošiljku nije zaprimio, poziv za sjednicu Skupštine Saveza s prijedlogom Dnevnog reda i postojećim materijalima objavit će se na mrežnoj (web) stranici Saveza te se na taj način dostava smatra urednom za sve adresate koji poziv s navedenim priložima/pošiljku nisu zaprimili. Navedeni način dostave odnosi se i na sve druge dostave koje će se obavljati temeljem ovog Statuta odnosno pravilnika odnosno pravnih akata koji će se donositi/usvajati i sl. temeljem i u svezi ovog Statuta, a sve s time da ako se dostava obavlja na pravne osobe, to će važeća adresa za dostavu biti ona koja je upisana u odgovarajućem registru za istu, odnosno ako se dostava obavlja na fizičku/fizičke osobe, to će važeća adresa za dostavu biti ona na kojoj fizička osoba ima prijavljeno prebivalište ili boravište. Pravilnicima koji se donose temeljem i u svezi ovog Statuta može se dostava urediti i drugačije od navedenoga u ovom stavku, no u slučaju odudaranja uređenja dostave u ovom stavku s uređenjem dostave u navedenim pravilnicima primjenjivat će se odredbe ovog stavka. Adresati pismena na koja se odnosi ovaj stavak mogu dati pisanu ili usmenu suglasnost da se za iste dostava u smislu ovog stavka obavlja i drugačije (npr. putem elektroničke pošte i sl.).

Nakon što je upućen poziv s prijedlogom Dnevnog reda, točku za opoziv bilo kojeg člana i/ili bilo kojeg tijela Saveza prije isteka mandata navedenih moguće je uvrstiti u prijedlog dnevnog reda, tako da se zahtjev za dopunom dnevnog reda uputi Predsjedniku Saveza najviše 5 (slovima: pet) dana prije dana održavanja zakazane sjednice Skupštine Saveza, ili na samoj sjednici Skupštine Saveza ako na istoj više od tri četvrtine predstavnika Skupštine Saveza glasa za takav prijedlog.

### **Članak 30.**

Skupštini Saveza predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika Saveza njega mijenja stariji Dopredsjednik Saveza. Ako sjednici Skupštine Saveza ne može predsjedavati niti Predsjednik niti stariji Dopredsjednik Saveza niti mlađi Dopredsjednik Saveza, to će Skupština Saveza na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati istom sjednicom.

O radu sjednice Skupštine Saveza vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar te jedan ili više ovjerovitelja zapisnika ako ih je Skupština Saveza izabrala, a koji zapisnik se trajno čuva u arhivi Saveza.

Ovjerovljeni zapisnik sa sjednice Skupštine Saveza dostavlja se svim članovima Saveza u roku od najviše 60 (slovima: šezdeset) dana od dana održavanja sjednice Skupštine Saveza, te isti podliježe verifikaciji na sljedećoj sjednici Skupštine Saveza.

### **Članak 30.a**

Sjednica Skupštine Saveza može se održavati u realnom vremenu (s osobnom prisutnošću predstavnika u Skupštini Saveza), isključivo elektronskim putem (isključivo digitalno, putem elektroničke pošte i sl. ili isključivo virtualno, putem video konferencije i sl.) ili hibridno (s osobnom prisutnošću predstavnika i virtualnom prisutnošću predstavnika na sjednici Skupštine Saveza). ~~Isključivo elektronske sjednice Skupštine Saveza održavaju se iznimno, u slučaju izvanrednih okolnosti i u hitnim slučajevima, odnosno u situacijama kad je odluka Skupštine Saveza hitna, a nema dovoljno vremena ili drugih uvjeta da se sjednica Skupštine Saveza održi u realnom vremenu.~~ Hibridne sjednice Skupštine Saveza održavaju se u slučaju nemogućnosti ili otežanog fizičkog dolaska predstavnika člana Saveza (a čije prebivalište predstavnika i sjedište člana Saveza se nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Skupštine Saveza) na sjednicu Skupštine Saveza koja se održava u realnom vremenu.

Skupština Saveza može isključivo elektronski digitalno odlučivati o redovnim pitanjima, i o pitanjima koja nisu redovna ali nemaju veći značaj za Savez (nikako ne o izmjeni i promjeni tijela upravljanja, izmjenama Statuta, financijskih dokumenata i sl.), a koja su osobito:

- usvajanje Plana rada Saveza, Financijskog plana i Plana javne nabave za sljedeću godinu,
- primanje novih članova u Savez,
- odlučivanje o sukobu radi li se o redovnim ili izvanrednim pitanjima,
- nadopuna tijela Saveza u slučaju da se sastav kojeg od tijela Saveza smanji tokom mandata tog tijela Saveza, a sve zbog podnošenja ostavke ili smrti člana tog tijela Saveza,
- mijenjanje, donošenje i nadopuna ovog Statuta i Pravilnika o radu Skupštine Saveza, te drugih općih akata za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine Saveza utvrđena nadležnost Skupštine Saveza, odnosno koje pravilnike Izvršni odbor Saveza predloži Skupštini Saveza na donošenje.

~~dok isključivo elektronski virtualno odlučuje o izvanrednim pitanjima, a koja su osobito:~~

- ~~mijenjanje, donošenje i nadopuna ovog Statuta i Pravilnika o radu Skupštine Saveza, te drugih općih akata za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine Saveza utvrđena nadležnost Skupštine Saveza, odnosno koje pravilnike Izvršni odbor Saveza predloži Skupštini Saveza na donošenje,~~
- ~~utvrđivanje strategije te donošenje srednjoročnog plana razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini,~~
- ~~utvrđivanje politike rada Saveza,~~
- ~~usvajanje Izvješća o radu tijela Saveza za prethodnu kalendarsku godinu,~~
- ~~razmatranje godišnjih i drugih izvješća Predsjednika, Izvršnog odbora, Tajnika i Nadzornog odbora Saveza i odlučivanje o njima,~~
- ~~usvajanje programskih i godišnjih financijskih izvješća o radu Saveza za prethodnu godinu,~~

- ~~odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti Saveza te promjeni gospodarskih djelatnosti Saveza,~~
- ~~utvrđivanje plana za obavljanje gospodarske djelatnosti Saveza sukladno zakonskim propisima,~~
- ~~imenovanje i opoziv Predsjednika, Dopsjednika, člana/članova Izvršnog odbora, člana/članova Nadzornog odbora Saveza, likvidatora Saveza, člana/članova Disciplinskog odbora, predstavnika Saveza u Skupštini i tijelima HOO-a, kao i ostalih osoba koje su eventualno ovlaštene zastupati Savez,~~
- ~~utvrđivanje materijalnih, tehničkih i stručnih uvjeta za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza,~~
- ~~razmatranje i odlučivanje o statusnim pitanjima i promjenama Saveza,~~
- ~~donošenje odluke o počasnim, odnosno zaslužnim članovima Saveza,~~
- ~~donošenje odluke o udruživanju u međunarodne saveze, zajednice i druge organizacije koje djeluju u mačevalačkom sportu, ili su s njim povezane,~~
- ~~rješavanje o molbama i žalbama upućenima Skupštini Saveza te rješavanje o nadležnosti svih tijela Saveza,~~
- ~~donošenje odluke o prestanku postojanja Saveza te raspodjeli preostale imovine Saveza u slučaju prestanka rada Saveza,~~
- ~~obavljanje i odlučivanje o drugim poslovima i zadaćama određenih zakonom, Statutom HOO-a i ovim Statutom, davanje tumačenja ovog Statuta, kao i odlučivanje o svim pitanjima za koja eksplicitno nisu utvrđene statutarne nadležnosti drugih tijela Saveza.~~

Na isključivo elektronskoj sjednici Skupštine Saveza na kojoj barem jedna točka predloženog Dnevnog reda predstavlja izvanredna pitanja cijela isključivo elektronska sjednica Skupštine Saveza vodit će se virtualno.

Osoba koja predsjedava sjednicom Skupštine Saveza, i to Predsjednik Saveza, odnosno Predsjedavajući ako se u tom trenutku zna da Predsjednik Saveza neće predsjedati, odlučuje hoće li sjednica Skupštine Saveza biti realna, isključivo elektronska ili hibridna. Klubovi s više od pola predstavnika u Skupštini Saveza, u trenutku slanja prijedloga, imaju pravo zatražiti održavanje sjednice Skupštine Saveza u realnom vremenu ako se protive održavanju isključivo elektronske sjednice Skupštine Saveza, a koji zahtjev Predsjednik Saveza, odnosno Predsjedavajući ako se u tom trenutku zna da Predsjednik Saveza neće predsjedati, mora usvojiti, osim ako postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju održavanje sjednice Skupštine Saveza u realnom vremenu (npr. odluke nadležnih tijela o zabrani okupljanja i dr.).

Predsjednik Saveza, odnosno Predsjedavajući ako se u tom trenutku zna da Predsjednik Saveza neće predsjedati, mora u pozivu za isključivo elektronsku sjednicu Skupštine Saveza koja se održava digitalno, odrediti rok do kojeg se članovi Skupštine Saveza mogu izjasniti jedino i isključivo po točkama predloženog dnevnog reda, a koji ne može biti kraći od 6 (slovima: šest) dana od dana slanja poziva.

Elektronsko glasovanje po točkama predloženog dnevnog reda digitalne elektronske sjednice Skupštine Saveza provodi se putem unaprijed pripremljenog glasačkog listića od strane Predsjednika Saveza, odnosno Predsjedavajućeg ako se u tom trenutku zna da Predsjednik Saveza neće predsjedati, na kojemu je označeno glasovanje „za“ prijedlog, „protiv“ prijedloga odnosno „suzdržan“ od glasovanja. U slučaju da član nije u roku povratno dostavio glasački listić, uzima se da nije pristupio elektronskoj sjednici Skupštine Saveza koja se odvija digitalnim putem. Svaki glasački listić mora biti poslan s ovlaštene adrese elektroničke pošte člana Saveza, a koja je zabilježena u Registru članova sukladno članku 19. Statuta.

Rezultate glasovanja digitalne elektronske sjednice Skupštine Saveza objavljuje putem zapisnika osoba koja je predsjedala sjednicom Skupštine Saveza. Zapisnik o održanoj elektronskoj sjednici Skupštine Saveza, s rezultatima glasovanja, dostavlja se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana njegova zaključenja.

Elektronsko glasovanje po točkama dnevnog reda isključivo elektronske virtualne sjednice Skupštine Saveza provodi se pojedinačnim glasovanjem na združenoj video konferenciji sjednice Skupštine Saveza.

U slučaju održavanja isključivo elektronske virtualne sjednice Skupštine Saveza, može se na zahtjev 9 (slovima: devet) predstavnika u Skupštini Saveza zatražiti i tajno glasovanje, a koji zahtjev mora biti dostavljen najmanje 5 (slovima: pet) dana prije dana održavanja Skupštine Saveza. U slučaju tajnog glasovanja to će Predsjednik Nadzornog odbora Saveza, odnosno u slučaju spriječenosti zamjenik, odnosno preostali član Nadzornog odbora ako su spriječeni,

putem posebne video veze primiti glasove predstavnika u Skupštini Saveza i poštovati tajnost njihovog glasovanja. Svako pojedino glasovanje svakog pojedinog predstavnika će se čuvati na video snimci koja se smije otvoriti samo po nalogu suda ili kojeg drugog nadležnog tijela. Nakon provedenog glasovanja, Predsjednik Nadzornog odbora Saveza, odnosno u slučaju spriječenosti zamjenik, odnosno preostali član Nadzornog odbora ako su spriječeni, izvijestit će Skupštinu Saveza o rezultatima glasovanja.

Izborna sjednica Saveza, odnosno ona sjednica na kojoj se bira Predsjednik Saveza, može biti isključivo elektronska virtualna samo ako postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju održavanje realne sjednice Skupštine Saveza (npr. odluke nadležnih tijela o zabrani okupljanja i dr.).

## **PREDSJEDNIK SAVEZA**

### **Članak 31.**

Savez ima Predsjednika.

Mandat Predsjednika Saveza traje 4 (slovima: četiri) godine i ista osoba može biti ponovno birana za novo mandatno razdoblje.

Za Predsjednika Saveza može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima i kriterijima:

- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da ima navršenih 18 (slovima: osamnaest) godina života i da je potpuno poslovno sposobna,
- da je ugledan sportski djelatnik ili sportaš, odnosno bivši sportaš,
- da se nije ogriješila o etičke norme i načela sporta i olimpijskog pokreta,
- da prihvaća Statut Saveza, statute i pravila pripadajućih međunarodnih sportskih udruženja, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA),
- koja nema zapreke iz članka 111. stavci 1. i 2. odnosno iz članka 114. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama,
- da poznaje jedan svjetski jezik koji je u službenoj uporabi međunarodnog sportskog udruženja, prema odredbama statuta tih udruženja.

Predsjednik Saveza je po funkciji član Izvršnog odbora Saveza.

Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza temeljem pisane kandidature koja se podnosi najmanje 10 (slovima: deset) dana prije održavanja sjednice Skupštine Saveza. Uz pisanu kandidaturu kandidat za Predsjednika Saveza dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. ovog članka.

Kandidat za Predsjednika Saveza obavezan je najmanje 10 (slovima: deset) dana prije održavanja sjednice Skupštine Saveza na kojoj će se odlučivati o kandidaturi istoga podnijeti članovima Saveza svoj pisani Program rada, a koji se u smislu članka 16. i članka 25. stavka 1. točke 1. ovog Statuta ima smatrati i srednjoročnim planom razvoja mačevalačkog sporta, a sve ako bi isti kandidat bio temeljem tog i takvog plana izabran za Predsjednika Saveza.

U slučaju da do održavanja sjednice Skupštine Saveza ne bude istaknuta barem 1 (slovima: jedna) kandidatura u roku iz stavka 5. ovog članka odnosno da u roku iz stavka 6. ovog članka kandidat za Predsjednika Saveza ne dostavi članovima Saveza svoj pisani Program rada, to Skupština Saveza može dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Saveza odučiti da se i bez ispunjavanja obveza iz stavka 5. i/ili 6. ovog članka dopusti kandidatura za Predsjednika Saveza, a u kojem slučaju se izbor Predsjednika Saveza obavlja s većinom od tri četvrtine svih predstavnika u Skupštini Saveza. U potonjem slučaju kandidatura za Predsjednika Saveza može biti istaknuta za sve osobe koje ispunjavaju uvjete i kriterije za izbor Predsjednika Saveza iz stavka 3. ovog članka, ali u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavka 5. i 6. ovog članka.

U slučaju izbora sukladno prethodnom stavku, to će se na istoj sjednici Skupštine Saveza kada je izabran na opisani način Predsjednik Saveza odrediti i datum održavanja nove

sjednice Skupštine Saveza, a na kojoj će obvezno biti, između ostaloga, i točka dnevnog reda „usvajanje srednjoročnog plana razvoja mačevalačkog sporta“ sukladno članku 16. i članku 25. stavku 1. točki 1. ovog Statuta.

### **Članak 32.**

Predsjednik Saveza obavlja sljedeće zadaće i poslove, i to:

- predstavlja i zastupa Savez u zemlji i inozemstvu,
- odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Saveza,
- potiče aktivnosti na razvoju i promociji mačevalačkog sporta,
- skrbi da rad Saveza bude u skladu s ovim Statutom i pozitivnim propisima, te u skladu s usvojenim srednjoročnim planom razvoja mačevalačkog sporta odnosno i drugim odlukama tijela Saveza,
- vodi poslove Saveza u skladu s ovim Statutom i pozitivnim propisima, te u skladu s usvojenim srednjoročnim planom razvoja mačevalačkog sporta odnosno i drugim odlukama tijela Saveza,
- daje naloge za financijsko poslovanje Saveza, i to samostalno u financijskom okviru koji mu određuje Izvršni odbor Saveza, a sve ostale naloge temeljem odluka Izvršnog odbora Saveza,
- priprema, saziva i vodi sjednice Skupštine Saveza, a kojoj sjednici Skupštine Saveza predsjedava, kao što priprema, saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora Saveza, čiji je član i predsjedavajući po funkciji,
- skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine Saveza i Izvršnog odbora Saveza,
- odgovoran je za podnošenje Skupštini Saveza prijedloga Plana rada, Financijskog plana i Plana javne nabave za sljedeću kalendarsku godinu i Izvješća o radu tijela Saveza za prethodnu kalendarsku godinu, kao i prijedloga glede (ne)usvajanja godišnjih financijskih izvješća,
- potpisuje akte, odluke i zapisnike koje donosi ili utvrđuje Skupština Saveza i Izvršni odbor Saveza,
- usklađuje i koordinira rad Skupštine Saveza, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza,
- predlaže članove Izvršnog odbora Saveza, odnosno Dopredsjednika Saveza,
- pokreće rješavanje pitanja razrješenja članova Izvršnog odbora te Dopredsjednika Saveza,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza,
- obavlja i druge zadaće po ovlasti i odlukama Skupštine Saveza i Izvršnog odbora Saveza utvrđene općim aktima i ovim Statutom, ili koje su u svezi s funkcijom Predsjednika.

### **Članak 33.**

U slučaju da Predsjednik Saveza kojeg je izabrala Skupština Saveza ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama ovog Statuta, da svojim radom teže povrijedi zakon, odredbe Olimpijske povelje, Etičkog ili Medicinskog kodeksa MOO-a, odredbe Statuta ili politiku

Saveza koju je utvrdila Skupština Saveza ili da svojim djelovanjem spriječi provođenje odluka Skupštine Saveza, isti može biti razriješen sa svoje funkcije.

Prijedlog za razrješenje Predsjednika Saveza, slijedom odredbe iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti članovi Saveza pisanim zahtjevom koji treba podržati tri četvrtine članova Saveza, Izvršni ili Nadzorni odbor Saveza, a Predsjednika Saveza može se razriješiti i na temelju njegovog osobnog zahtjeva.

O razrješenju Predsjednika Saveza odlučuje Skupština Saveza na izvanrednoj sjednici koji saziva Izvršni odbor Saveza ili drugo ovlašteno tijelo sukladno odredbama članka 29. ovog Statuta, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva ovlaštenog podnositelja zahtjeva sukladno prethodnom stavku ovog članka.

### **Članak 34.**

Predsjednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza, a kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Ako Skupština Saveza ne prihvati godišnje izvješće Predsjednika saveza ista sjednica Skupštine Saveza odradit će se do kraja po svim ostalim točkama, te će se Predsjedniku Saveza dati dodatni rok od 8 (slovima: osam) dana od dana održavanja sjednice Skupštine Saveza da doradi svoje izvješće, te daljnji rok od 8 (slovima: osam) dana u kojemu Predsjednik Saveza mora sazvati novu Skupštinu Saveza, na kojoj, između ostaloga, moraju biti dvije točke dnevnog reda, i to:

- ponovno odlučivanje Skupštine Saveza o (dorađenom) godišnjem izvješću Predsjednika Saveza,
- glasanje o povjerenju Predsjednika Saveza, odnosno o opozivu istoga, a sve u slučaju ako se na opisani način pod točkom 1. ovog stavka ne usvoji njegovo izvješće.

Ako bi članovi Skupštine Saveza koji predstavljaju više od 50% glasova na prethodno održanoj sjednici Skupštine Saveza dali pisanu suglasnost, odnosno jednoznačnu potvrdu da je dorađeno izvješće prihvatljivo, tada se Skupština Saveza o ponovnom odlučivanju o (dorađenom) godišnjem izvješću ne mora održati.

### **Članak 35.**

Savez ima 2 (slovima: dva) Dopredsjednika Saveza.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Saveza, odnosno temeljem ovlaštenja Predsjednika Saveza u svim ga poslovima zamjenjuje Dopredsjednik, odnosno Dopredsjednici Saveza, a kojeg/koje između članova Izvršnog odbora Saveza bira Skupština Saveza na vrijeme koje odgovara mandatu Predsjednika Saveza. Odmah nakon imenovanja članova Izvršnog odbora Saveza na prijedlog Predsjednika Saveza, odnosno bilo kojeg predstavnika u Skupštini Saveza, to će se imenovati

Dopredsjednik/Dopredsjednici Saveza iz redova članova novoizabranog Izvršnog odbora Saveza.

Dopredsjednici Saveza se u svojem radu obvezatno moraju pridržavati naloga i uputa Predsjednika Saveza, a sve dok je Predsjednik Saveza u mogućnosti davati naloge i upute.

U slučaju razrješenja ili opoziva Predsjednika Saveza, odnosno slučaja da Savez nema Predsjednika Saveza (npr. u slučaju smrti Predsjednika Saveza, u slučaju da Predsjednik Saveza dađe neopozivu ostavku na svoju funkciju i sl.), odnosno u slučaju da je Predsjednik Saveza trajno onemogućen u obavljanju svoje funkcije (npr. u slučaju bolesti, u slučaju izbivanja i sl.), to određen/izabran Dopredsjednik Saveza od strane članova Izvršnog odbora Saveza ima sve ovlasti Predsjednika Saveza, i to najduže do nove (izvanredne) izborne sjednice Skupštine Saveza na kojoj će se izabrati novi Predsjednik Saveza.

Odredbe članaka od 31. do 34. članka ovog Statuta na odgovarajući se način primjenjuju i na izabranog/e Dopredsjednika/Dopredsjednike Saveza.

## **IZVRŠNI ODBOR SAVEZA**

### **Članak 36.**

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Saveza.

### **Članak 37.**

Skupština Saveza imenuje i razrješava članove Izvršnog odbora Saveza.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

### **Članak 38.**

Članovi Izvršnog odbora Saveza izvršavaju zadaće utvrđene ovim Statutom, odnosno koje im naloži Skupština Saveza, Izvršni odbor ili Predsjednik Saveza, u skladu s aktima Saveza i zakonom.

Obveza je članova Izvršnog odbora Saveza u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Saveza i mačevalačkog sporta, kao i hrvatskog sporta i olimpijskog pokreta.

### **Članak 39.**

Izvršni odbor Saveza ima 7 (slovima: sedam) članova, i to na način da je Predsjednik Saveza je po funkciji član Izvršnog odbora Saveza i predsjedavajući Izvršnog odbora Saveza, 5 (slovima: pet) članova Izvršnog odbora Saveza bira Skupština Saveza, dok je 1 (slovima: 1) član Izvršnog odbora predstavnik Komisije Sportaša i nije biran od Skupštine Saveza.

Prilikom izbora članova Izvršnog odbora Predsjednik Saveza daje Skupštini Saveza svoj prijedlog za 5 (slovima: pet ) članova Izvršnog odbora Saveza, ~~dok je 1 (slovima: jedan) predstavnik Komisije sportaša Saveza koji nije biran od Skupštine Saveza.~~

U predlaganju kandidata za članove Izvršnog odbora Saveza novoizabrani Predsjednik Saveza će voditi računa o teritorijalnoj zastupljenosti članova Saveza, zastupljenosti mačevalačkih disciplina u Izvršnom odboru Saveza, kao i o zastupljenosti oba spola u Izvršnom odboru Saveza, pri čemu se lista kandidata za članove Izvršnog odbora Saveza sastavlja slijedom provedenih konzultacija s članovima Saveza te pri čemu kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbom članka 26. stavak 3. ovog Statuta.

Svi predstavnici u Skupštini Saveza imaju pravo dati i svoj/svoje prijedloge za izbor 5 (slovima: pet) članova Izvršnog odbora Saveza, vodeći pritom računa o kriterijima iz prethodnog stavka ovog članka.

U slučaju da lista kandidata za članove Izvršnog odbora Saveza, koju je predložio Predsjednik Saveza, ne bude prihvaćena od strane Skupštine Saveza, kao i u slučaju da Skupština Saveza bira člana Izvršnog odbora Saveza, to će se pojedinačno glasovati o svakom pojedinom kandidatu.

#### **Članak 40.**

Članovi Izvršnog odbora Saveza biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, odnosno na vrijeme iz članka 23. stavak 4. ovog Statuta, a ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

Mandat članovima Izvršnog odbora Saveza prestaje u slučaju kada Predsjednik Saveza podnese ostavku ili bude razriješen s te funkcije.

U slučaju da član Izvršnog odbora Saveza ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta, da svojim radom teže povrijedi zakon, odredbe Olimpijske povelje, Etičkog ili Medicinskog kodeksa MOO-a, odredbe Statuta ili politiku Saveza koju je utvrdila Skupština Saveza ili da svojim djelovanjem spriječi provođenje odluka Skupštine Saveza, isti može biti razriješen s funkcije člana Izvršnog odbora Saveza.

Razrješenje člana Izvršnog odbora Saveza vrši se na isti način kao i njegovo biranje.

Prijedlog za razrješenje člana Izvršnog odbora Saveza, slijedom odredbe iz stavka 3. ovog članka može dati Predsjednik Saveza, članovi Saveza pisanim zahtjevom koji treba podržati tri četvrtine članova Saveza, Izvršni ili Nadzorni odbor Saveza, a člana Izvršnog odbora Saveza može se razriješiti i na temelju njegovog osobnog zahtjeva.

Na mjesto razriješenog člana Izvršnog odbora Saveza bira se novi član po istom postupku po kojem je izabran član Izvršnog odbora Saveza koji je razriješen, odnosno koji je prestao s

obavljanjem funkcije člana Izvršnog odbora Saveza, a mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora Saveza traje do kraja mandata tog saziva Izvršnog odbora Saveza.

#### Članak 41.

Izvršni odbor Saveza je izvršno tijelo Saveza koje obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- utvrđuje:
  - prijedlog strategije razvoja mačevalačkog sporta u Republici Hrvatskoj te prijedlog programa za četverogodišnji olimpijski ciklus,
  - prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, prijedlog Pravilnika o radu Skupštine Saveza odnosno njegovih izmjena i dopuna, te drugih općih akata koje donosi Skupština,
  - prijedlog godišnjeg programa mačevalačkog sporta državne razine, odnosno programa rada Saveza, financijskog plana i financijskog izvješća,
  - godišnji kalendar natjecanja i opće uvjete za sudjelovanje na tim natjecanjima,
  - sustav državnih natjecanja,
- donosi:
  - godišnji plan razvoja mačevalačkog sporta,
  - odluku o organiziranju sustava sportskih natjecanja za područje više država ili više inozemnih regija,
  - odluku o sudjelovanju mačevalačkih klubova i mačevalaca iz Republike Hrvatske u višedržavnim ili inozemnim regionalnim sustavima natjecanja,
  - odluku o organizaciji i organiziranje sportskih natjecanja za područje države, [provedbene dodatke i tehničke upute za organizaciju natjecanja kojima uređuje tehnička, operativna i provedbena pitanja potrebna za provedbu natjecanja, a koja nisu od bitnog značaja za uređenje sustava natjecanja, i koji moraju biti](#) u skladu s općim aktom Saveza kojim se utvrđuju sustav, uvjeti i organizacija sportskih natjecanja u mačevalačkom sportu [u smislu članka 25., stavka 1., točke 16. Statuta Saveza,](#)
  - opći akt kojim se utvrđuje način licenciranja stručnih kadrova u mačevalačkom sportu sukladno Zakonu o sportu, uključujući i sustav mentoriranja,
  - opći akt o registraciji sportaša,
  - opći akt kojim se utvrđuju prava i obveze sportaša i sportskih klubova članova Saveza,
  - opći akt o pravu nastupa stranih sportaša za mačevalačke klubove u Republici Hrvatskoj,
  - opći akt o disciplinskoj odgovornosti osoba u sustavu mačevalačkog sporta,
  - opći akt o pravima i obvezama sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika u mačevalačkom sportu, ako ova pitanja ne uređuju strukovne udruge navedenih osoba, kao i o uvjetima koje treba ispunjavati osoba koja kao službena osoba sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja u mačevalačkom sportu,
  - opći akt kojim se utvrđuju uvjeti i način posredovanja u mačevalačkom sportu,

- opće akte za druga pitanja iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o sportu te pravilima svjetskog i europskog saveza mačevalačkog sporta,
  - sve pravilnike i druge akte potrebne za rad Saveza, a donošenje kojih nije izrijekom stavljeno u nadležnost Skupštine Saveza odnosno kojeg drugog tijela Saveza,
  - Pravilnik o svom radu, a sve ako bi smatrao da je isto potrebno,
  - program svog rada, a sve ako bi smatrao da je isto potrebno,
  - donosi odluke potrebne za financijsko poslovanje Saveza,
  - donosi sve odluke u domeni radnih odnosa u Savezu (npr. odluku/odluke o zasnivanju odnosno prekidu radnog odnosa, uvjetima temeljem odgovarajućeg ugovora o radu i dr. glede svojih zaposlenika i dr.),
  - akte kojima se uređuje javna nabava odnosno bagatelna nabava roba i usluga,
  - odluke po molbama i žalbama upućenim Izvršnom odboru Saveza,
  - odluke o osnivanju, likvidaciji, stečaju, predstečaju i sl. glede trgovačkog društva koje osniva Savez, kao i sve odluke glede statusnih promjena u istom trgovačkom društvu,
  - odluku o dodjeli nagrada, pohvala, priznanja i stipendija organizacijama, sportašima, trenerima, sucima i drugim mačevalačkim djelatnicima za uspješan rad, sportska i stručna postignuća te osobit doprinos razvitku mačevalačkog sporta sukladno Pravilniku o dodjeli nagrada i priznanja HMS-a, te proglašava najbolje mačevalačke sportaše i ekipe Republike Hrvatske za prethodnu godinu, a na prijedlog Odbora za dodjelu nagrada i priznanja,
  - mjere i aktivnosti za unapređenje i stvaranje najpovoljnijih materijalnih i financijskih uvjeta za realizaciju programa Saveza,
  - pravila o radu za stručna radna tijela Saveza,
  - opće akte koji reguliraju pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora Saveza, te razmatra i odlučuje o pitanjima iz područja djelovanja Saveza, koja nisu u nadležnosti Skupštine Saveza ili kojeg drugog tijela Saveza u skladu s odredbama ovog Statuta,
- osniva:
- svoja stalna i privremena stručna radna tijela (komisije), odnosno radne grupe,
  - imenuje (iznimno, novoizabrani Izvršni odbor Saveza, a u slučaju nastavka suradnje i kontinuiteta djelovanja, produžuje mandat Tajniku Saveza, Direktor i Izbornicima nacionalne reprezentacije u mačevanju te treneru za razvoj mačevanja bez provođenja natječaja):
    - Tajnika Saveza na temelju provedenog natječaja i razrješava ga,
    - Direktora nacionalne reprezentacije u mačevanju na temelju provedenog natječaja i razrješava ga,
    - Izbornika nacionalne reprezentacije u mačevanju na temelju provedenog natječaja i razrješava ga (samo u slučaju kada nije imenovan Direktor nacionalne reprezentacije u mačevanju),
    - trenera za razvoj mačevanja na temelju provedenog natječaja i razrješava ga,
    - povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe Saveza i razrješava ih,

- člana/ove Stručne komisije Saveza, Sudačke komisije Saveza, Zdravstvene komisije Saveza, Veteranske komisije Saveza, Komisije za međunarodne odnose Saveza, Odbora za dodjelu nagrada i priznanja i razrješava ih,
- predstavnike Saveza u međunarodne saveze, zajednice i druge organizacije koje djeluju u mačevalačkom sportu, ili su s njim povezane, i razrješava ih,
- predlaže:
  - udruživanje u međunarodne i nacionalne sportske organizacije,
  - program osnovne djelatnosti mačevalačkog sporta kao i drugih djelatnosti Saveza sukladno propisima,
  - osobe za proglašenje počasnog i zaslužnog člana Saveza,
- odlučuje o:
  - pitanjima iz nadležnosti Skupštine Saveza, a sve ako je prethodno Skupština Saveza ovlastila Izvršni odbor Saveza na navedeno, a sve osim ako je riječ o pitanjima koja su sukladno pozitivnim propisima u isključivoj nadležnosti Skupštine Saveza,
  - organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Saveza i udruženih članova,
  - isticanju kandidature za organizaciju međunarodnih natjecanja u Republici Hrvatskoj,
  - davanju suglasnosti udruženim članovima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima,
  - davanju inicijative za održavanje redovne, izborne, izvanredne ili svečane sjednice Skupštine Saveza,
- provodi i skrbi o:
  - zakonitom i pravilnom financijskom poslovanju Saveza,
  - razradi smjernica i provođenju odluka, programa i zaključaka Skupštine Saveza ako ovim Statutom, Pravilnicima ili samim odlukama i zaključcima to nije povjereno drugom tijelu Saveza,
  - izvršavanju financijskog plana Saveza i u okviru toga o rasporedu i korištenju sredstava,
  - organizaciji i realizaciji Programa rada Saveza i odgovoran je za njegovo izvršenje,
  - podnošenju izvješća o svom radu Skupštini Saveza te pripremi potrebnih materijala za sjednice Skupštine Saveza,
  - upravljanju pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza za što odgovara Skupštini Saveza,
  - razmatranju pitanja iz rada udruženih članova i poduzimanju odgovarajućih mjera za unapređenje njihova rada, kao i za otklanjanje nepravilnosti u radu,
  - obavljanju i drugih poslova i zadaća određenih Statutom, Pravilnicima ili drugim općim aktima Saveza, odnosno odlukama Skupštine Saveza.

## Članak 42.

Izvršni odbor Saveza djeluje i odlučuje na sjednicama.

Izvršni odbor Saveza može započeti s radom odnosno odlučivati ako je prisutna barem natpolovična većina svih članova Izvršnog odbora Saveza, dok Izvršni odbor Saveza odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova istoga.

U rješavanju pitanja koja ne trpe odlaganja ili u izvanrednim okolnostima, Izvršni odbor Saveza može odlučivati elektronskom poštom, telefonski, video konferencijom ili drugim oblikom suvremene elektroničke komunikacije na daljinu koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasanja.

#### **Članak 43.**

Sjednice Izvršnog odbora Saveza saziva Predsjednik Saveza odnosno Dopredsjednik Saveza prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Saveza je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora Saveza i na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora Saveza. Ako Predsjednik Saveza ne sazove sjednicu Izvršnog odbora Saveza u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice, sukladno ovoj odredbi Statuta, sjednicu Izvršnog odbora Saveza sazivaju sami predlagači.

#### **Članak 44.**

Sjednicama Izvršnog odbora Saveza predsjedava Predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od Dopredsjednika Saveza kojeg ovlasti Predsjednik Saveza ili Izvršni odbor Saveza.

Izvršni odbor Saveza može Pravilnikom o radu Izvršnog odbora Saveza detaljnije urediti uvjete i način svojeg rada (npr. sazivanje sjednica Izvršnog odbora Saveza, glasovanje putem elektronske pošte, oblik odluka i način objave istih, javnost održavanja sjednica Izvršnog odbora Saveza i dr.).

#### **Članak 45.**

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Saveza Izvršni odbor Saveza može svojom odlukom osnovati stalna i privremena stručna radna tijela (komisije), odnosno radne grupe Izvršnog odbora Saveza, u skladu s ovim Statutom i svojim Pravilnikom o radu.

Odlukom o osnivanju stalnih i privremenih stručnih radnih tijela, odnosno radnih grupa Izvršnog odbora Saveza utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova, kao i sve drugo potrebno za rad istih tijela.

Na stručna radna tijela ili radne grupe Izvršnog odbora Saveza ne mogu se prenijeti nadležnosti o pitanjima koja su ovim Statutom isključivo povjerena Skupštini i/ili Izvršnom odboru Saveza.

U stručna radna tijela ili radne grupe Izvršnog odbora Saveza mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 26. stavak 3. ovog Statuta, a profesionalno zaposlenje osobe u članovima Saveza ili Savezu nije prepreka za izbor osobe u radno tijelo ili radnu grupu Izvršnog odbora Saveza.

## TAJNIK SAVEZA

### Članak 46.

Savez ima Tajnika kojeg svojom odlukom neposredno imenuje Izvršni odbor Saveza, nakon provedenog javnog natječaja, sukladno Zakonu o radu i Zakonu o sportu.

Tajnik Saveza imenuje se na mandat od 54 (slovima: četiripet) godina, a koji mandat počinje teći danom odluke Izvršnog odbora Saveza o imenovanju tajnika i neovisan je od mandata Predsjednika Saveza. ~~–i ista ista~~ osoba može biti ponovno birana za novo mandatno razdoblje.

Za Tajnika Saveza može biti birana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da posjeduje visoku stručnu spremu, odnosno odgovarajuću stručnu spremu prema važećim propisima o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
- da ima 5 (slovima: pet) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- da je uspješni sportaš, dokazani sportski dužnosnik ili djelatnik,
- da poznaje hrvatski i svjetski mačevalački sport i funkcioniranje njihovih asocijacija,
- poznavanje rada na osobnom računalu i položen vozački ispit „B“ kategorije,
- da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma,
- koja nema zapreke iz članka 111. stavci 1. i 2. odnosno iz članka 114. Zakona o sportu i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama,
- da se služi jednim od službenih jezika međunarodne mačevalačke sportske federacije.

Postupak za izbor Tajnika Saveza, te ostala prava i obveze utvrđuju se općim aktima Saveza.

### Članak 47.

Tajnik Saveza obavlja sve tehničke poslove potrebne za učinkovit i djelotvoran rad Saveza. Tajnik Saveza odgovoran je za svoj rad Izvršnom odboru Saveza, ali je obavezan jednom godišnje dati svoje pisano izvješće Skupštini Saveza.

Tajnik Saveza izvršava odluke, naloge i upute Izvršnog odbora Saveza, Predsjednika Saveza, Dopredsjednika Saveza i Skupštine Saveza.

Tajnik Saveza ne može biti član Izvršnog odbora Saveza.

Tajnik Saveza posao može obavljati volonterski, honorarno ili profesionalno.

U slučaju da su tijela Saveza izvan mandata, tajnik iznimno ima ovlasti koje bi imao Predsjednik Saveza.

Ukoliko posao obavlja profesionalno, prava i obveze sukladne su važećem Zakonu o radu te sklopljenom ugovoru o radu.

Ako je Tajnik Saveza u radnom odnosu sukladno stavku 6. ovog članka, a Izvršni odbor Saveza donese odluku o njegovu opozivu ili razrješenju, te ako Tajniku Saveza istekne ili prestane mandat, smatrat će se da postoji osobito opravdan razlog za izvanredni otkaz njegovog ugovora o radu.

#### **Članak 48.**

Tajnik Saveza može biti razriješen dužnosti ako svojim radom teže povrijedi Ustav Republike Hrvatske, zakone, Statut i druge akte Saveza, odredbe Olimpijske povelje, Etičkog ili Medicinskog kodeksa MOO-a te ako neopravdano ne izvršava odnosno odbije izvršavati odluke Izvršnog odbora Saveza ili ne provodi politiku Saveza koju je utvrdila Skupština Saveza ili svojim djelovanjem spriječi provođenje odluka Skupštine Saveza.

Odluku o razrješenju donosi Izvršni odbor Saveza.

Inicijativu za razrješenje dužnosti Tajnika Saveza mogu dati Predsjednik Saveza, Izvršni odbor i/ili Nadzorni odbor Saveza.

Do razrješenja može doći i na osobni zahtjev Tajnika Saveza.

#### **Članak 49.**

Tajnik Saveza provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Saveza te odluka i zaključaka Skupštine Saveza, Izvršnog odbora i Predsjednika Saveza, te osobito obavlja sljedeće poslove i zadaće:

- predstavlja i zastupa Savez, i to isključivo putem uputa i naredbi Predsjednika Saveza, Izvršnog odbora Saveza i/ili Skupštine Saveza,
- skrbi o svakodnevnom radu Saveza,
- odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Saveza,
- odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg programa i financijskog plana te financijskog izvješća Skupštini Saveza,
- predlaže ovlaštenom knjigovodstvu Saveza izradu završnog računa i izvješćuje tijela Saveza o financijskom poslovanju Saveza,
- nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza te provodi odluke o financijskom poslovanju,
- obavlja stručne i administrativne poslove te za člana/ove tijela Saveza provjerava ispunjavanje uvjeta iz članka 26. stavak 3. i članka 31. stavak 3. ovog Statuta,
- odgovara za pripremu materijala za sjednice tijela Saveza,
- vodi poslove sukladno odlukama Skupštine Saveza, Izvršnog odbora Saveza, Predsjednika i Dopredsjednika Saveza,

- skrbi o suradnji Saveza s pripadajućim međunarodnim organizacijama sporta, te savezima tog sporta drugih država,
- surađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, HOO-om i drugim organizacijama od važnosti za mačevalački sport,
- surađuje sa županijskim i gradskim mačevalačkim savezima, mačevalačkim klubovima na razvoju i unapređenju mačevalačkog sporta,
- vodi i ažurira Registar članova Saveza te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Savezu,
- skrbi o sustavu evidencije klubova i natjecatelja te sustavu nacionalnih rang lista,
- skrbi o planu i programu rada svih državnih vrsti sukladno ovlastima koje su mu dodijeljene Pravilnikom o nacionalnoj reprezentaciji u mačevanju,
- skrbi o širenju i popularizaciji mačevalačkog sporta,
- skrbi o sustavu i kalendaru natjecanja te o njegovom provođenju,
- skrbi o registraciji i licenciranju natjecatelja, trenera i sudaca, te njihovom mentoriranju,
- odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine Saveza nadležnom uredu,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza,
- organizira pristup medijima i promociju mačevalačkog sporta,
- kreira marketinšku ponudu Saveza,
- osigurava javnost rada Saveza,
- skrbi o suradnji sa HOO-om i međunarodnim asocijacijama u koje je udružen HMS,
- skrbi o usklađenosti svih općih akata Saveza sa općim aktima HOO-a sukladno Zakonu o sportu,
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjednika te Dopredsjednika Saveza;
- obavlja i sve poslove koje mu dodijeli Skupština, Predsjednik, Dopredsjednik ili Izvršni odbor Saveza.

#### **Članak 50.**

Tajnik Saveza ima pravo odnosno obvezu sudjelovati u radu Skupštine Saveza, Izvršnog odbora Saveza i drugih tijela Saveza, ali bez prava glasa.

Tajnik Saveza ima pravo biti obaviješten o radu svih tijela Saveza.

#### **Članak 51.**

Tajnik Saveza za svoj rad odgovara Predsjedniku, Dopredsjedniku, Izvršnom odboru Saveza i Skupštini Saveza.

### **NADZORNI ODBOR SAVEZA**

#### **Članak 52.**

Nadzor nad radom i poslovanjem Saveza provodi Nadzorni odbor Saveza, te odlučuje na sjednicama istoga.

Nadzorni odbor Saveza sastoji se od 3 (slovima: tri) člana koji između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor pravovaljano donosi odluke, zaključke i preporuke većinom članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Saveza može Pravilnikom o radu Nadzornog odbora Saveza detaljnije urediti uvjete i način svojeg rada (npr. sazivanje sjednica Nadzornog odbora Saveza, glasovanje putem elektronske pošte, donošenje odluka, oblik odluka i način objave istih, javnost sjednica Nadzornog odbora Saveza i dr.), a koji pravilnik Nadzorni odbor donosi samostalno.

### **Članak 53.**

Član Nadzornog odbora Saveza ne može biti član drugog tijela ili radnog tijela Saveza. Članove Nadzornog odbora Saveza predlaže i bira Skupština Saveza.

Kandidate za članove Nadzornog odbora Saveza predlažu članovi Saveza, pri čemu kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbom članka 26. stavak 3. ovog Statuta, a uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo s obzirom na nadležnosti Nadzornog odbora Saveza.

Članovi Nadzornog odbora Saveza biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine odnosno na vrijeme iz članka 23. stavak 4. ovog Statuta, a ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

### **Članak 54.**

Nadzorni odbor je ovlašten:

- za kontrolu provođenja zakonitosti u radu i poslovanju Saveza,
- za kontrolu provođenja odredaba ovog Statuta i drugih akata Saveza,
- za kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obveza Saveza,
- za nadzor materijalno-financijskog poslovanja Saveza, odnosno nadzor raspodjele i trošenja sredstava kojima raspolaže Savez, kao i namjenskih sredstava dodijeljena članovima Saveza,
- za nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora Saveza,
- za kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza,
- za poduzimanje drugih mjera u svezi sa svojim poslovima, zadaćama i djelokrugom rada.

Sva tijela Saveza dužni su Nadzornom odboru Saveza pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti mu uvid u svu dokumentaciju i osigurati uvjete za njegov nesmetan rad.

Pregled cjelokupnog financijsko-materijalnog poslovanja obavlja Nadzorni odbor Saveza najmanje jednom godišnje.

#### **Članak 55.**

Nadzorni odbor Saveza ima pravo i obvezu o nalazima, pojavama, uočenim nedostacima i nepravilnostima obavještavati tijela Saveza, kao i tijelo Saveza u čijem radu postoji nedostatak ili nepravilnost, odnosno i druga nadležna tijela te zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera.

Tijela Saveza obvezna su razmotriti nalaz Nadzornog odbora Saveza i poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka ili nepravilnosti.

Ako se nedostatak ili nepravilnost ne otkloni u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od dana obavijesti Nadzornog odbora Saveza o utvrđenom nedostatku ili nepravilnosti, Nadzorni odbor Saveza dužan je o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.

#### **Članak 56.**

Nadzorni odbor Saveza za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza kojoj podnosi izvješće o svom radu.

Nadzorni odbor Saveza sastaje se po potrebi.

### **UNUTARNJI NADZOR**

#### **Članak 57.**

Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza.

Ako član Saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza smatra da je odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti Nadzorni odbor Saveza, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva, i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sastane Nadzorni odbor Saveza i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 60 (slovima: šezdeset) dana, član Saveza, odnosno druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu Saveza, a podnijela je zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može podnijeti tužbu nadležnom Općinskom sudu radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Saveza.

## **DISCIPLINSKI ODBOR SAVEZA**

### **Članak 58**

Disciplinski odbor Saveza je tijelo Saveza koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova

Saveza, fizičkih osoba koje sudjeluju u radu tijela ili programima Saveza, kao i natjecatelja prema općim aktima Saveza, zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta, odredbama Disciplinskog pravilnika HMS-a, te drugih akata Saveza.

### **Članak 59**

Disciplinski odbor Saveza sastoji se od 3 (slovima: tri) stalna i 3 (slovima: tri) zamjenska člana, a bira ih Skupština Saveza na prijedlog članova Saveza.

Članovi Disciplinskog odbora Saveza biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine odnosno na vrijeme iz članka 23. stavak 4. ovog Statuta, a ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

Kandidate za članove Disciplinskog odbora Saveza predlažu članovi Saveza, pri čemu kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbom članka 26. stavak 3. ovog Statuta, a uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo s obzirom na nadležnosti Disciplinskog odbora Saveza.

U slučaju da je koji od članova Disciplinskog odbora Saveza ujedno i član člana Saveza, to će se prilikom imenovanja, a sve ako će isto biti moguće, pokušati imenovati takve članove Disciplinskog odbora Saveza koji neće biti ujedno i članovi članova Saveza u svezi kojeg člana Saveza odnosno njegovog člana se i provodi disciplinski postupak.

Član Disciplinskog odbora Saveza ne može biti član niti osoba ovlaštena za zastupanje člana Saveza protiv čijeg se člana vodi postupak.

### **Članak 60.**

Disciplinski odbor Saveza (temeljem Disciplinskog pravilnika HMS-a kojeg donosi Izvršni odbor Saveza) provodi disciplinske postupke u prvom stupnju, obavlja svoje poslove te donosi odluke, zaključke i preporuke na sjednicama istog, a predsjednika Odbora bira iz svog sastava.

Disciplinski odbor Saveza može Pravilnikom o radu Disciplinskog odbora Saveza detaljnije urediti uvjete i način svojeg rada (npr. sazivanje sjednica Disciplinskog odbora Saveza, glasovanje putem elektronske pošte, donošenje odluka, oblik odluka i način objave istih, javnost sjednica Disciplinskog odbora Saveza i dr.), a koji pravilnik Disciplinski odbor Saveza donosi samostalno.

## **Članak 61.**

Članovi Disciplinskog odbora Saveza odlučuju većinom glasova svih prisutnih članova, a o žalbi protiv odluka Disciplinskog odbora Saveza, koja se može podnijeti u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave odluke Disciplinskog odbora Saveza, odlučuje Izvršni odbor Saveza.

Odluka Izvršnog odbora Saveza je konačna.

Na rad i donošenje odluka Disciplinskog odbora Saveza odnosno na odlučivanje Izvršnog odbora Saveza povodom žalbe, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Disciplinskog pravilnika Saveza.

## **Članak 62.**

Članovi Disciplinskog odbora Saveza su neovisni u svojem radu.

Članovi Disciplinskog odbora Saveza ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine Saveza.

Disciplinski odbor Saveza za svoj rad i djelovanje odgovara Skupštini Saveza.

Disciplinski odbor Saveza podnosi izvješće Skupštini Saveza po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

## **KOMISIJA SPORTAŠA SAVEZA**

### **Članak 63.**

Komisija sportaša Saveza je stalno tijelo Saveza čija zadaća je predstavljanje mišljenja sportaša i njihovo aktivno sudjelovanje u tijelima Saveza, koje treba osigurati da se pri donošenju odluka Saveza uvažavaju mišljenja i stavovi sportaša, a sukladno preporukama i pravilima Vodiča MOO-a za osnivanje komisija sportaša u nacionalnim olimpijskim odborima, međunarodnim sportskim federacijama, nacionalnim sportskim savezima i dr., te Pravilniku o osnivanju i radu Komisije sportaša HOO-a.

Komisija sportaša Saveza sastoji se od 3 (slovima: tri) sportaša, koji trebaju zastupati interese svih disciplina u mačevalačkom sportu. U sastavu Komisije sportaša Saveza trebaju biti aktivni sportaši, pri čemu prednost izbora imaju sportaši s boljim sportskim uspjesima, prvenstveno olimpijci, a trebaju biti zastupljena oba spola. Kandidiranje sportaša i glasovanje provodi se isključivo od strane aktivnih natjecatelja, a kandidati trebaju imati u vrijeme izbora najmanje navršених 18 (slovima: osamnaest) godina života, ne smiju biti kažnjavani zbog dopińskih prekršaja, te imati prepreke iz članka 111. stavci 1. i 2. odnosno iz članka 114. Zakona o sportu. Izbor sportaša za Komisiju sportaša Saveza obavlja se na

način koji je propisan Pravilnikom o radu Komisije sportaša HMS-a u godini u kojoj se održava izborna sjednica Skupštine Saveza i Komisije sportaša Saveza.

Komisija sportaša Saveza bira 2 (slovima: dva) predstavnika u Skupštinu Saveza i 1 (slovima: jednog) predstavnika u Izvršni odbor Saveza.

Komisija sportaša Saveza surađuje s komisijama sportaša, pripadajućih međunarodnih organizacija mačevalačkog sporta, Komisijom sportaša HOO-a, Klubom olimpijaca, komisijama sportaša drugih nacionalnih sportskih saveza odnosno s drugim organizacijama koje su povezane s aktivnostima Komisije sportaša Saveza.

Djelovanje Komisije sportaša Saveza obuhvaća:

- razmatranje pitanja koja se odnose na sportaše i davanje prijedloga i mišljenja tijelima Saveza,
- zastupanje prava i interesa sportaša i davanje preporuka,
- poduzimanje aktivnosti vezanih uz stvaranje uvjeta za obrazovanje sportaša i rješavanje drugih pitanja značajnih za sportaše,
- suradnja na pitanjima promocije mačevalačkog sporta te sudjelovanje u kreiranju stavova i mišljenja o promjenama u mačevalačkom sportu u pogledu pravila natjecanja, opreme, organizacije seminara i savjetovanja, i sl.,
- suradnju u aktivnostima za primjenu i poštovanje pravila Olimpijske povelje MOO-a, koja se odnose na sportaše, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu, te protiv dopinga, odnosno postupaka i uporabe supstanci koje zabranjuje MOO ili Svjetska mačevalačka federacija,
- djelovanje na razvijanju prijateljstva, međusobnog razumijevanja i ravnopravnosti te izgradnji fair play odnosa u sportu i životu.

Članovi Komisije sportaša Saveza biraju se na razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine i mogu biti još jednom birani, a mandat im se kalendarski poklapa s mandatom Predsjednika Saveza.

Djelovanje Komisije sportaša Saveza, te ostala pitanja u svezi izbora i načina rada Komisije sportaša Saveza utvrdit će se Pravilnikom o radu Komisije sportaša HMS-a, a ako neka pitanja nisu regulirana analogno se primjenjuju pravila Komisije sportaša HOO-a.

Izbor sportaša za Komisiju sportaša Saveza počinje javnom objavom svim punoljetnim sportašima s važećom natjecateljskom licencom pri HMS-u koji se nalaze na Rang listi HMS-a, a sukladno Pravilniku o radu Komisije sportaša HMS-a koji donosi Izvršni odbor Saveza, sukladno članku 41. ovog Statuta.

Glasovanje za članove Komisije sportaša Saveza u pravilu se provodi tijekom održavanja Prvenstva Hrvatske u mačevanju, i to neposrednim tajnim glasovanjem te online putem Google Obrasca. Iznimno Izvršni odbor Saveza može odlučiti da se glasovanje za članove Komisije sportaša Saveza ne održi tijekom Prvenstva Hrvatske u mačevanju ukoliko se ono

ne održava prije Izborne sjednice Saveza, a kada će se isto održati i to online putem Google Obrasca ili na drugi odgovarajući način. Javna objava sadrži upute o glasovanju, kao i poveznicu na Google Obrascu putem kojih se glasa, te važeću verziju Rang listi HMS-a, a mora se objaviti najranije 15 (slovima: petnaest) dana prije dana održavanja izbora na službenim web stranicama Saveza.

Sportaši koji glasaju online moraju glasovati važećom adresom elektroničke pošte upisanom u kontakt obrazac natjecatelja pri HMS-u, a mogu glasovati za bilo kojeg punoljetnog sportaša s Rang liste HMS-a koja je u prilogu javne objave iz stavka 9. ovog članka. Ako sportaš glasa i neposredno na Prvenstvu Hrvatske i online putem, vrijedit će samo onaj glas dan neposrednim glasovanjem na Prvenstvu Hrvatske.

~~Temeljem rezultata glasanja, U Skupštinu Saveza imenovat će se izabiru se~~ 2 (slovima: dva) predstavnika Komisije sportaša Saveza koji su osvojili najveći broj glasova i koji predstavljaju sportaše u Skupštini Saveza. U slučaju da je troje ili više sportaša ostvarilo jednak broj glasova, u Skupštinu Saveza će se imenovati dva najstarija sportaša, a

~~e~~Onaj sportaš s najvećim brojem glasova, ili najstariji sportaš u slučaju da su dva ili više oba sportaša ~~su~~ ostvarila jednak broj glasova, postaje član Izvršnog odbora Saveza.

Da bi rezultati glasanja bili važeći, potrebno je da u roku iz javne objave iz stavka 9. ovog članka glasuje najmanje 30% svih punoljetnih sportaša s Rang lista HMS-a. U protivnom, Skupština Saveza će na prvoj sljedećoj sjednici provesti izbore za predstavnike Komisije sportaša Saveza, a na kojoj će pravo glasanja imati predstavnici članica Saveza iz članka 26. Statuta.

## ODGOVORNOST I OPOZIV TIJELA SAVEZA

### Članak 64.

Predstavnici u Skupštini Saveza odgovorni su za svoj rad i djelovanje Skupštini Saveza i članovima koji su ih delegirali u Skupštinu Saveza.

Predsjednik Saveza je odgovoran Skupštini Saveza.

Članovi Izvršnog odbora Saveza odgovorni su Skupštini Saveza.

Tajnik Saveza je odgovoran Izvršnom odboru Saveza.

Članovi Nadzornog odbora Saveza odgovorni su Skupštini Saveza.

Članovi Disciplinskog odbora Saveza odgovorni su Skupštini Saveza.

Opoziv tijela odnosno kojeg od članova tijela Saveza obavlja Skupština Saveza, osim u slučaju da koje od tijela Saveza ne imenuje Skupština Saveza (npr. Tajnika Saveza, člana/članove Komisije sportaša Saveza, člana/članove kojeg stalnog ili privremenog

stručnog radnog tijela Saveza i dr.), a u kojem slučaju o opozivu odlučuje ono tijelo koje je i provelo imenovanje tijela odnosno člana kojeg od tijela Saveza.

## **V POSLOVANJE SAVEZA**

### **Članak 65.**

Svoje poslovanje Savez vodi sukladno važećim zakonima i drugim pozitivnim propisima koji se odnose na djelatnost neprofitnih organizacija, te važećem Zakonu o sportu, Zakonu o udrugama, te sukladno ovom Statutu i odlukama Skupštine, Predsjednika, Dopredsjednika i Izvršnog odbora Saveza.

### **Članak 66.**

Financijsko-materijalno poslovanje unutar Saveza provodi, u pravilu, Tajnik Saveza, a na temelju odluka Predsjednika, Dopredsjednika i Izvršnog odbora Saveza.

Savez za vođenje financijsko-materijalnog poslovanja može angažirati odgovarajuću stručnu pomoć.

Financijsko-materijalno poslovanje vodi se na temelju odgovarajućih važećih propisa.

## **VI IMOVINA SAVEZA**

### **Članak 67.**

Imovinu Saveza čine nekretnine, pokretna imovina, udjeli u trgovačkom društvu u vlasništvu Saveza, druga imovinska prava i novčana sredstva.

Savez vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

### **Članak 68.**

Savez osigurava novčana sredstva obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata Saveza iz proračunskih, odnosno programskih sredstava HOO-a i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora (EU fondovi), putem dobrovoljnih priloga, članarina, darova, kotizacija, sredstvima od sponzora, dotacijama, donacijama, prihodima od imovine ili prava i drugih zakonom dopuštenim načinima stjecanja.

Novčana sredstva Saveza nalaze se, u pravilu, na njegovim poslovnim računima.

Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se financijskim planom u skladu s programom rada Saveza.

Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom i financijskim planom Saveza.

Savez je dužan najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenju proračunskih sredstava izvještavati davatelja proračunskih sredstava, a putem mrežne (web) stranice Saveza ili na drugi odgovarajući način obavještavati i širu javnost.

Mogućom ostvarenom dobiti ostvarenom obavljanjem gospodarske djelatnosti, sukladno odredbama ovog Statuta i pripadajućih propisa, raspolagati će Izvršni odbor Saveza, sukladno programu i financijskom planu Saveza, a ona može biti korištena isključivo za financiranje sportske djelatnosti Saveza.

Eventualno ostvareni višak prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom na sljedeću godinu u svrhu unapređenja mačevalačkog sporta.

Financijski plan Saveza donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Saveza.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Tajnik Saveza, a Izvršni odbor Saveza može svojom odlukom utvrditi i druge osobe s ovlaštenjima u financijsko-materijalnom poslovanju.

Financijsko-materijalno poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu sa zakonom i općim aktima Saveza.

Godišnji financijski izvještaj Saveza usvaja Skupština Saveza i isti se predaje Ministarstvu financija Republike Hrvatske, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija Republike Hrvatske ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.

#### **Članak 69.**

Savez može stjecati nekretnine, pokretnu imovinu, udjele u trgovačkom društvu u vlasništvu Saveza te druga imovinska prava.

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, a sve u skladu s pozitivnim propisima, odlukama Skupštine, Predsjednika, Dopredsjednika i Izvršnog odbora Saveza.

Odluke o prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom otuđivanju ili opterećivanju nekretnina i prava donosi Skupština Saveza, dok je za uobičajeno financijsko poslovanje Saveza dostatna odluka Predsjednika odnosno Izvršnog odbora Saveza.

Za svoje obveze Savez odgovara cjelokupnom imovinom.

Članovi Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.

Nad Savezom se može provesti stečaj, sukladno Stečajnom zakonu.

#### **Članak 70.**

U slučaju prestanka postojanja Saveza, to se sva imovina Saveza, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje HOO-u.

### **VII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA**

#### **Članak 71.**

Spor, odnosno sukob interesa u Savezu postoji ako se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa u pravilu je nadležan Izvršni odbor Saveza čija je odluka konačna, a uz mogućnost da na pismeno traženje člana Saveza Izvršni odbor Saveza za pojedini slučaj imenuje Arbitražno vijeće od 3 (slovima: tri) člana, a koji moraju biti članovi različitih članova udruženih u Savez.

Članovi Arbitražnog vijeća odlučuju većinom glasova svih članova Arbitražnog vijeća, a o žalbi protiv odluka Arbitražnog vijeća, a koja se može podnijeti u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave odluke, odlučuje Izvršni odbor Saveza.

Odluka Izvršnog odbora Saveza je konačna.

Na rad i donošenje odluka Arbitražnog vijeća, odnosno na odlučivanje Izvršnog odbora Saveza povodom žalbe, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe važećeg Zakona o mirnom rješavanju sporova.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u odgovarajući Registar udruga Republike Hrvatske o čemu odlučuje nadležni ured, to se nezadovoljni član Saveza najprije obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa, i to na Izvršni odbor Saveza, a koji može o istome odlučivati sam ili putem Arbitražnog vijeća.

Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, odnosno Izvršnog odbora Saveza, Izvršni odbor Saveza podnosi Skupštini Saveza odluku/odluke o navedenome na odobrenje odnosno izmjene/dopune, a nakon čega Predsjednik Saveza podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u odgovarajući Registar udruga Republike Hrvatske zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća odnosno odlukom Izvršnog odbora Saveza odnosno odlukom Skupštine Saveza.

## **VIII DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOVA SAVEZA I DR.**

### **Članak 72.**

Članovi Saveza odnosno članovi članova Saveza odnosno sve pravne i fizičke osobe koje su izravno ili neizravno povezane sa Savezom, stegovno/disciplinski odgovaraju za povrede odredaba ovog Statuta i drugih pojedinačnih i općih akata odnosno odluka Saveza odnosno tijela Saveza.

Provođenje disciplinskog postupka od strane HMS-a odnosno kakvog drugog odgovarajućeg postupka od strane nadležnih tijela (npr. prekršajni postupak, kazneni postupak i dr.) ne predstavlja prepreku za vođenje disciplinskog postupka temeljem ovog Statuta.

## **IX PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA**

### **Članak 73.**

Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim odredbama članka 48. Zakona o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja Saveza temeljem odluke Skupštine Saveza, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika u Skupštini Saveza.

Likvidator Saveza dužan je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis prestanka postojanja Saveza u Registar udruga Republike Hrvatske u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Saveza o prestanku postojanja Saveza.

## **X LIKVIDATOR SAVEZA**

### **Članak 74.**

Likvidator Saveza je fizička osoba koju imenuje i opoziva Skupština Saveza, u skladu s odredbama ovog Statuta, te se ista kao likvidator Saveza upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske.

Likvidator Saveza ne mora biti član kojeg od članova Saveza.

Osobu koju se bira za likvidatora Saveza predlaže predsjednik Saveza, pri čemu osoba koja se bira na tu funkciju treba ispunjavati uvjete utvrđene člankom 26. stavak 3. ovog Statuta, te ne smije imati zapreke iz članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

Osoba koja se bira za likvidatora Saveza treba imati potrebnu stručnost i iskustvo, a s obzirom na nadležnosti likvidatora Saveza.

Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Saveza.

Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu s odredbama članka 49. Zakona o udrugama.

Likvidator Saveza zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga Republike Hrvatske.

## **XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 75.**

Ovaj Statut, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština Saveza dvotrećinskom većinom glasova prisutnih predstavnika u Skupštini Saveza, i to nakon pribavljenih primjedbi i prijedloga članova, te prethodno pribavljenog mišljenja HOO-a na Statut, odnosno njegove izmjene i dopune.

### **Članak 76.**

Svi članovi Saveza/udruga u mačevalačkom sportu u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti svoje statute i opće akte s ovim Statutom u roku od 90 (slovima: devedeset) dana od dana njegovog stupanja na snagu.

### **Članak 77.**

Statut stupa na snagu danom usvajanja, kada prestaje važnost Statuta Saveza usvojenog na sjednici Skupštine dana 22.12.2021. godine, a primjenjuje se od istog dana.

Svi opći akti Saveza uskladit će se s ovim Statutom u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana njegovog usvajanja, o čemu brine Tajnik Saveza.

### **Članak 78.**

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Tijela Saveza i nakon stupanja na snagu ovog Statuta i nadalje nastavljaju s radom sve do isteka mandata istih, a sve ako odlukom Skupštine Saveza ne bi bilo drugačije odlučeno. Ova odredba se primjenjuje samo na tijela koja su u mandatu u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta.

Opći akti Saveza, a koji su na snazi u trenutku stupanja na snagu istoga primjenjuju se i nadalje, i to sve do izmjena/ dopuna istih, a sve u dijelu u kojem nisu suprotni ovom Statutu.

Tumačenje drugih akata odnosno odluka Saveza daje ono tijelo koje je donijelo isti akt odnosno odluku.

Predsjednik Hrvatskog mačevalačkog Saveza

~~Antonio Trein~~ Marko Kallay